Internationaler Frachtbrief / CMR

Haftungsfragen

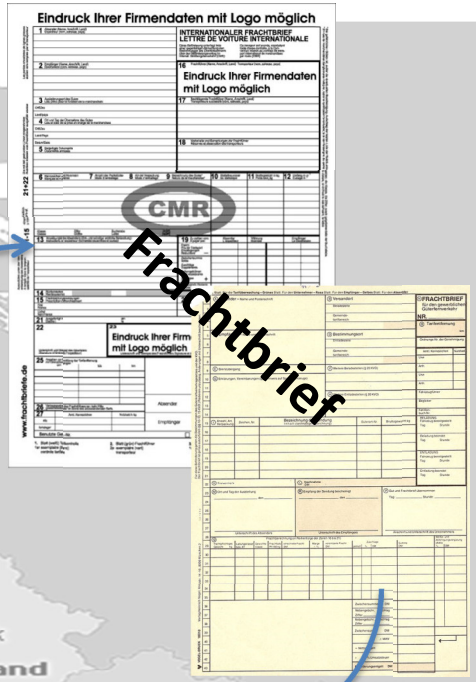


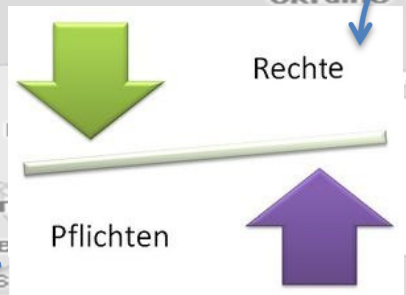






Genehmigungen





CMR-Recht



Kann-Liste CMR

Deskription	**Level**	**Tätigkeitsnachweise:** **Ich habe**	**Quellen/Übungsmöglichkeiten/** **Lösungen**	✓
Ich kann die CEMT Staaten geographisch zu ordnen und die Hauptstädte benennen	X	Die Europakarte beschriftet mit Ländernamen und Städten	Handout / www / google maps Übungsmöglichkeiten keine Lösung im Ordner	
Ich kann die EU, EFTA und EWR Staaten unterscheiden	X	die Europakarte farblich gekennzeichnet	Handout / www / google maps Übungsmöglichkeiten keine Lösung im Ordner	
Ich kann die erforderlichen Genehmigungen im nationalen wie internationalen Güterkraftverkehr unterscheiden	X	die Tabelle zu den nationalen und internationalen Genehmigungen vervollständigt.	Handout / www / Fachbuch Spl S.156 ff. Übungsaufgaben: Fälle 1-4 Lösung im Ordner	
Ich kann für unterschiedliche internationalen Transport entscheiden, welche Genehmigung notwendig sind	X	Ich habe die Fälle 1 – 4 zu den nationalen und internationalen Genehmigungen bearbeitet	Handout / www / Fachbuch Spl S.156 ff. Lösung im Ordner Beispiele Kabotage: https://www.stuttgart.ihk24.de/ blob/sihk24/Branchen/ Verkehrswirtschaft/downloads/672320/ 15b1151dac8e9dab854417eeb697c1ec/ Merkblatt_Kabotage_Frankreich_2010- data.pdf	
Ich kann die wesentlichen Aspekte des CMR-Rechts benennen	X	Ich habe den Lückentext zum CMR-Recht ausgefüllt	Handout / www / Fachbuch Spl S.67 ff. Übungsaufgaben: Grundlagenfälle CMR-Recht Lösung im Ordner	
Ich kann die wesentlichen Grundlagen des internationalen Güterkraftverkehrs auf einen konkreten Fall anwenden	XX	Ich habe die Auftragsabwicklung nach CMR bearbeitet	Handout / www / Fachbuch Spl S.67 ff. sowie S. 156 ff. CMR Artikel 4 Lösung im Ordner	

Ich kann die Rechte und Pflichten der Vertragspartner benennen	X	Ich habe die Rechte und Pflichten den Vertragspartnern zugeordnet	Handout / www / Fachbuch Spl S.74 ff. Lösung im Ordner	
Ich kann die Grundsätze der Haftung im internationalen Güterkraftverkehr benennen	X	Ich habe den Lückentext zur Haftung nach CMR ausgefüllt	Handout / www / Fachbuch Spl S. 72 ff. Übungsaufgaben: Grundlagenfälle Haftung Lösung im Ordner	
Ich kann die Grundsätze der Haftung im internationalen Güterkraftverkehr anwenden	X	Ich habe den Fall (AB I) zur Haftung des Frachtführers nach CMR bearbeitet	Handout / www / Fachbuch Spl S. 72 ff. Lösung im Ordner	
Ich kann die Grundsätze der Haftung im internationalen Güterkraftverkehr graphisch darstellen	XX	Ich habe eine schlüssige Übersicht erstellt und liegt digital vor	Handout / www / Fachbuch Spl S. 72 ff. Lösung im Ordner	
Ich kann die Grundsätze der Haftung im internationalen Güterkraftverkehr in Praxisfällen anwenden	XX	Ich habe die Fälle (AB II) zur Haftung des Frachtführers nach CMR bearbeitet	Handout / www / Fachbuch Spl S.72 ff. Lösung im Ordner	
Ich kann einen kompletten Transport im internationalen Güterkraftverkehr abwickeln	XXX	Ich habe den Fall zur Transportabwicklung im internationalen Güterkraftverkehr bearbeitet und die Lösung liegt digital vor.	Handout / www / Fachbuch Spl S.67, S.72 ff. und 156 ff. Lösung im Ordner	
Ich kann die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen CMR und HGB benennen	XX	Ich habe eine Gegenüberstellung zwischen CMR und HGB erstellt.	Handout / www / Fachbuch Spl S.67, S.72 ff. und 156 ff. Lösung im Ordner	


1. Genehmigungen
Der Spediteur als Frachtführer im internationalen Güterkraftverkehr
2. Die CMR als internationales Recht
3. Haftung nach CMR

Arbeitsauftrag: Benennen Sie die Länder Europas und die jeweiligen Hauptstädte. Geben Sie an ob es sich um EU, EWR, EFTA, CEMT Staaten handelt.

Nr.	Land	Hauptstadt
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		

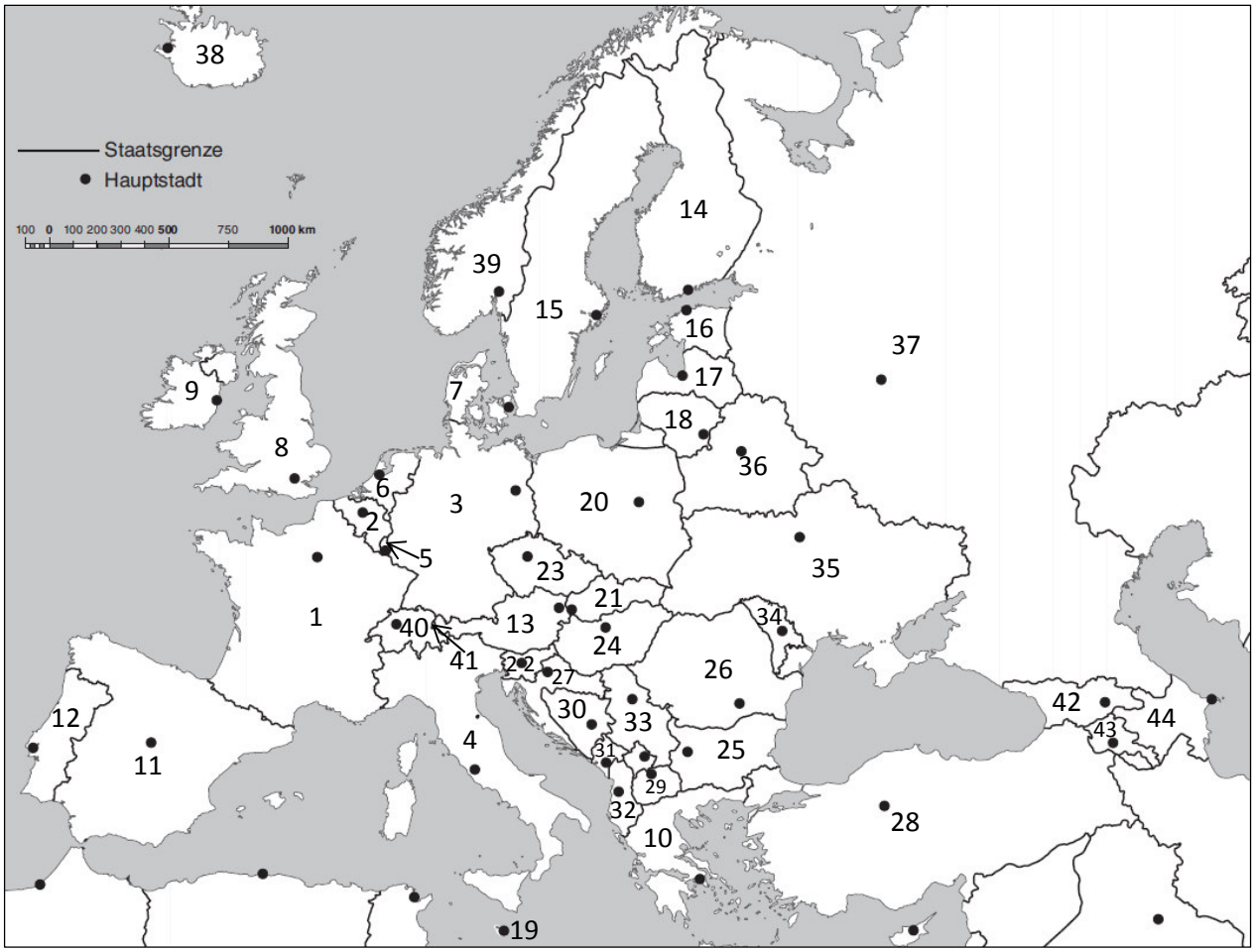
43		

EFTA (Europäische Freihandelszone / engl. European Free Trade Association)

Die EFTA ist eine am 4. Januar 1960 in Stockholm (Schweden) gegründete Internationale Organisation. Das entsprechende Übereinkommen trat am 3. Mai 1960 in Kraft. Zielsetzung war die Förderung von Wachstum und Wohlstand ihrer Mitgliedstaaten und die Vertiefung des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den westeuropäischen Ländern wie auch der Welt insgesamt. Gleichzeitig sollte sie ein Gegengewicht zu den Europäischen Gemeinschaften bilden.

EWR (Europäischer Wirtschaftsraum)

Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) ist eine vertiefte Freihandelszone zwischen der Europäischen Union und der Europäische Freihandelszone (EFTA). Das Abkommen vom 2. Mai 1992, das die Mitgliedstaaten der EFTA (mit der Ausnahme der Schweiz) und die Mitgliedstaaten der EU geschlossen haben, dehnt den Europäischen Binnenmarkt auf Island, Liechtenstein und Norwegen aus, sodass er insgesamt 31 Länder fasst.



Nr.	Land	Hauptstadt	
1	Frankreich	Paris	
2	Belgien	Brüssel	
3	Deutschland	Berlin	
4	Italien	Rom	
5	Luxemburg	Luxemburg	
6	Niederlande	Amsterdam	
7	Dänemark	Kopenhagen	
8	Großbritannien	London (in Klärung!)	
9	Irland	Dublin	
10	Griechenland	Athen	
11	Spanien	Madrid	
12	Portugal	Lissabon	
13	Österreich	Wien	
14	Finnland	Helsinki	
15	Schweden	Stockholm	
16	Estland	Tallinn	
17	Lettland	Riga	
18	Litauen	Vilnius	
19	Malta	Valletta	
20	Polen	Warschau	
21	Slowakei	Bratislava	
22	Slowenien	Ljubljana	
23	Tschechien	Prag	
24	Ungarn	Budapest	
25	Bulgarien	Sofia	
26	Rumänien	Bukarest	
27	Kroatien	Zagreb	
28	Türkei	Ankara	
39	Mazedonien	Skopje	
30	Bosnien-Herzegowina	Sarajevo	
31	Montenegro	Podgorica	
32	Albanien	Tirana	
33	Serbien	Belgrad	
34	Moldawien	Chișinău (dt. Kischinau)	
35	Ukraine	Kiew	
36	Weißrussland	Minsk	
37	Russland	Moskau	
38	Island	Reykjavík	
39	Norwegen	Oslo	
40	Schweiz	Bern	nicht EWR
41	Liechtenstein	Vaduz	
41	Georgien	Tiflis	
42	Armenien	Jerewan	
43	Aserbaidschan	Baku	

EU-Länder

EWR =
EU+ EFTA
./. Schweiz

Nicht-
EU-Länder

EFTA-
Staaten

Nicht-
EU-Länder

CEMT-
Staaten

Weit mehr als die Hälfte des deutschen Außenhandels wird mit den europäischen Nachbarländern abgewickelt. Für den Warenaustausch mit diesen Ländern wird überwiegend der Lkw eingesetzt.

Seit der Einführung des Binnenmarktes 1994 hat jeder Lkw-Unternehmer, der seinen Sitz in einem EU-Land hat, freien Zugang zu den anderen Mitgliedsstaaten. Er kann in diesen Ländern auch sogenannte Kabotagetransporte durchführen. Das bedeutet, ein Unternehmer mit Sitz in der EU kann in einem anderen EU-Land einen innerstaatlichen Transport durchführen.

Das Güterkraftverkehrsgesetz legt fest, dass die Gemeinschaftslizenz in Deutschland als Erlaubnis nach dem GükG gilt. Der deutsche Frachtführer hat demnach die Wahl, ob er sich eine nationale Erlaubnis oder eine Gemeinschaftslizenz ausstellen lässt.

Ein Lkw-Unternehmer, der grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr gewerbsmäßig betreiben will, benötigt nicht nur für den Transport auf deutschem sondern auch auf ausländischem Gebiet eine entsprechende Genehmigungsurkunde. Je nachdem, in welchem Land er fährt, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten.

Gemeinschaftslizenz (EU-Lizenz)

Für Gütertransporte innerhalb der Europäischen Union wird eine Gemeinschaftslizenz (EU-Lizenz) benötigt. Mit dieser Genehmigung kann ein Frachtführer zum Beispiel von Hamburg nach Paris fahren und Güter befördern. Sie berechtigt auch zu innerstaatlichen Transporten (Binnenverkehre, Kabotageverkehre) von ausländischen Transportunternehmern.

Seit 2002 hat die EU mit der Schweiz ein Abkommen, welches dazu führt, dass die Gemeinschaftslizenz für eine Vielzahl von Verkehren im grenzüberschreitenden Verkehr mit der Schweiz gültig ist. Auch gilt die Gemeinschaftslizenz für Transporte nach Norwegen, Island und Lichtenstein (EFTA-Staaten).

Die Gemeinschaftslizenz gilt jeweils für die Dauer von 10 Jahren und wird von der jeweiligen Verkehrsbehörde ausgestellt. Sie sind in der Ausgabe zahlenmäßig nicht beschränkt (nicht kontingentiert). Wie bei der nationalen Erlaubnis wird sie auf das antragstellende Unternehmen ausgestellt (Inhabergenehmigung) und ist nicht übertragbar. Im Fahrzeug muss das Original oder eine beglaubigte Kopie mitgeführt werden, die nicht eingeschweißt werden darf. Normalerweise verbleibt das Original beim Inhaber und die Behörde stellt für alle Fahrzeuge beglaubigte Abschriften aus. Die Voraussetzungen für die Erteilung der Lizenz sind identisch mit denen der nationalen Erlaubnis. Zudem gilt in der EU, dass ein LKW-Fahrer spätestens nach 4 Wochen nach Hause bzw. zu seiner Betriebsstätte zurückkehren muss.

Kabotagefreigabe ab dem 21. Feb. 2022

Innerhalb der EU sind Kabotagetransporte nach der EWG-Verordnung 3118/93 grundsätzlich zeitweilig frei. Es dürfen also auch in solchen Ländern Transporte durchgeführt werden, in denen der Unternehmer keinen Betriebssitz hat.

Für die Beitrittsländer Tschechien, Slowakei, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn und Polen galten zunächst Übergangsfristen, die am 30. April 2009 endeten. Seit dem 01. Mai 2009 können daher auch Unternehmer aus diesen Ländern innerdeutsche Transporte übernehmen. Für Bulgarien und Rumänien ist die Freigabe Anfang 2012 erfolgt. Die Regelungen über Kabotagetransporte gelten darüber hinaus auch für die EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

Kabotagetransporte sind nur „zeitweilig“ erlaubt. Welcher genaue Umfang als zeitweilig anzusehen ist, ist für Deutschland in der Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr und

Kabotageverkehr (GüKGrKabotageV) geregelt: Im Anschluss an eine grenzüberscheitende Beförderung nach Deutschland dürfen nach der ersten vollständigen oder teilweisen Entladung der Güter bis zu drei Kabotagebeförderungen mit demselben Fahrzeug durchgeführt werden. Diese müssen innerhalb von 7 Tagen nach der ersten Entladung erfolgt sein.

Auch die EU hat in ihrer neuen Verordnung 1072/2009 eine ähnliche Regelung für Kabotagetransporte gefunden. Hiernach ist die Kabotage nach einem grenzüberschreitenden Transport ebenfalls auf drei Beförderungen innerhalb von sieben Tagen beschränkt. Auf der Rückfahrt ist in jedem anderen Land nur eine Kabotagebeförderung erlaubt und zwar binnen drei Tagen nach Einfahrt des unbeladenen Fahrzeugs. Für den Fall, dass es zu ernsthaften Marktstörungen im innerstaatlichen Verkehr kommen sollte, wird den EU-Ländern das Recht eingeräumt, bei der EU-Kommission eine zusätzliche Einschränkung der Kabotage zu beantragen. Seit 21. Februar 2022 gilt ergänzend, dass der LKW spätestens nach 8 Wochen an den Ort zurückkehren muss, an dem er registriert ist sowie nach 3 Kabotagetransporten in einem EU-Land erst nach einer „Abkühlphase“ von 4 Tagen unter Einhaltung der sonstigen Vorschriften eine erneute Kabotage in dem EU-Land durchführen darf.

CEMT-Genehmigung/ ITF-Genehmigung

CEMT ist die Abkürzung für Conférence Européenne des Ministres des Transports - Europäischen Konferenz der Verkehrsminister. Zu den CEMT-Mitgliedsstaaten gehören:

Albanien (AL), Armenien (ARM), Aserbaidschan (AZ), Belgien (B), Bosnien und Herzegowina (BIH), Bulgarien (BG), Dänemark (DK), Deutschland (D), Estland (EST), Finnland (FIN), Frankreich (F), Georgien (GE), Griechenland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (FL), Litauen (LT), Luxemburg (L), Makedonien (MK bzw. ERYM, FYROM), Malta (M), Moldawien (MD), Montenegro (MNE), Niederlande (NL), Norwegen (N), Österreich (A), Polen (PL), Portugal (P), Rumänien (RO), Russische Förderation (RUS), Schweden (S), Schweiz (CH), Serbien (SRB), Slowakische Republik (SK), Slowenien (SLO), Spanien (E), Tschechische Republik (CZ), Türkei (TR), Ukraine (UA), Ungarn (H), Vereinigtes Königreich (UK), Weißrussland (Belarus) (BY)

CEMT-Genehmigungen berechtigen grundsätzlich zur Durchführung von Beförderungen im gewerblichen Straßengüterverkehr, bei denen Be- und Entladeort in zwei verschiedenen CEMT-Mitgliedstaaten liegen. Außerdem berechtigen sie zu Transitverkehren (Durchgangsverkehre durch diese Staaten) sowie zu Leerfahrten. Sie berechtigen nicht zum Binnenverkehr in einem CEMT-Mitgliedstaat und auch nicht zu Beförderungen zwischen einem Mitgliedstaat der CEMT und einem Nicht-Mitgliedstaat.

Ebenso ersetzt die CEMT-Genehmigung auf den Streckenteilen innerhalb der EU die Gemeinschaftslizenz. Parallel dazu muss ein Fahrtenberichtsheft geführt werden, welches während der Fahrt den Kontrollbeamten der BAG vorzulegen ist.

Die Erteilung dieser Genehmigungen erfolgt anhand von Kontingenten (max. 10 Genehmigungen pro Frachtführer), die jedem Mitgliedsstaat zugeteilt werden und unter anderem von der Ausnutzung dieser Kontingente durch die Unternehmer sowie den Einsatz von schadstoffarmen Fahrzeugen abhängig sind. CEMT-Genehmigungen gibt es als Jahres- und Kurzzeitgenehmigungen. CEMT-Jahresgenehmigungen werden in Deutschland in der Regel nur noch erteilt, wenn Fahrzeuge, die mindestens dem „EUROIII sicher“ Standard der CEMT entsprechen, eingesetzt werden.

Antragsberechtigt sind Unternehmen, die Ihren Hauptsitz in Deutschland haben. Die Genehmigung wird auf das Unternehmen ausgestellt und ist nicht übertragbar. CEMT-Jahresgenehmigungen werden grundsätzlich nur in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren für das kommende Jahr vergeben.

CEMT-Kurzzeitgenehmigungen können kurzfristig beim Bundesamt für Güterverkehr beantragt werden.

Nach der sog. 2+3 Regelung können mit einer CEMT-Genehmigung nach einer Beförderung aus dem Niederlassungsstaat des Unternehmers max. 3 Beförderungen außerhalb des Niederlassungsstaates des Unternehmers durchgeführt werden. Danach ist eine Rückfahrt in den Niederlassungsstaat des Unternehmers auf verkehrsüblichem Wege erforderlich. Transitfahrten durch den Zulassungsstaat werden nicht als Rückfahrt gewertet.

Wer eine CEMT-Genehmigung zum ersten Mal beantragt, muss glaubhaft versichern (alte Regelung: mind. 6 Beförderungen pro Jahr), dass er Beförderungen durchführen will, bei denen entweder der Be- oder Entladeort in einem CEMT-Staat liegt, in dem die Gemeinschaftslizenz nicht gilt. Ebenso muss der Antragssteller Inhaber einer Erlaubnis bzw. EU-Lizenz sein.

Im Verfahren zur Wiedererteilung von CEMT-Jahresgenehmigungen müssen die Antragsteller die CEMT-Genehmigung hinreichend genutzt haben (alte Regelung: mind. 12 Beförderungen).

Drittstaatengenehmigung (Bilaterale Genehmigungen)

Bilaterale Transportgenehmigungen sind im sog. Drittlandsverkehr erforderlich und berechtigen in Verbindung mit der Güterkraftverkehrserlaubnis bzw. der EU-Lizenz nur zum Verkehr zwischen Deutschland und dem betreffenden Vertragsstaat. Sie werden als Einzelfahrtgenehmigung oder Zeitgenehmigung (Jahresgenehmigungen) auf der Grundlage von bilateralen Abkommen zwischen Deutschland und dem jeweiligen Staat ausgegeben und sind entsprechend der Transportrelation zu beantragen. Diese Genehmigungen sind kontingentierte Inhabergenehmigungen und gelten nur für den in der Urkunde genannten Unternehmer, der einen Sitz in Deutschland hat. Sie sind nicht übertragbar und gelten nur für den ausländischen Streckenanteil. Kabotageverkehre sind nicht möglich, wohl aber Leerfahrten von einem Entlade- zum nächsten Ladeort.
Die Genehmigungen berechtigen zu Transporten zwischen den Vertragspartnern (Transportgenehmigung) einschließlich verkehrsüblicher Transitverkehre (Transitgenehmigung).

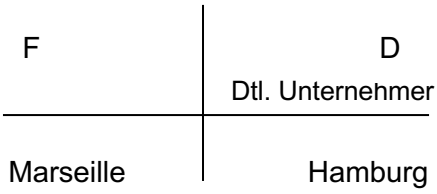
Beförderungsbeispiel 1: Deutschland – Russland
Die Strecke führt über Polen und Weißrussland nach Russland, wobei für Weißrussland und Russland jeweils eine Drittstaatengenehmigung benötigt wird, für Polen reicht die EU-Lizenz.
Beförderungsbeispiel 2: Deutschland – Ukraine
Die Strecke führt über Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien – für die jeweils die EU-Lizenz reicht, und Moldawien in die Ukraine. Moldawien ist hier ein Transitland, Ukraine das Endbestimmungsland. Für beide Länder wird eine Drittstaatengenehmigung benötigt.

Es werden hierbei Genehmigungen für den
- Wechsel- und Transitverkehr und für den
- Dreiländerverkehr ohne Durchfahren des Heimatlandes unterschieden.

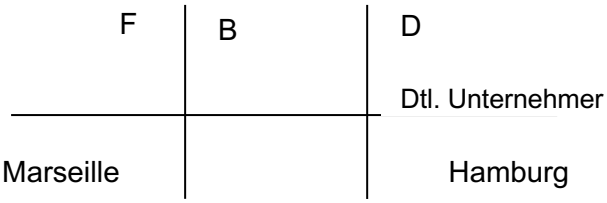
Man spricht von Wechselverkehren, wenn die Transporte zwischen zwei benachbarten Staaten stattfinden (z.B. zwischen Polen und Weißrussland) und von Transitverkehren, wenn Transporte durch Länder führen, die für den Transit verwendet werden (z.B. Deutschland – Tschechien – Slowakei – Ungarn – Rumänien – Bulgarien – Türkei – Armenien – Aserbaidschan; wobei die Türkei und Armenien als Transitstaaten gelten).
Bilaterale Genehmigungen gelten grundsätzlich nur für den Wechsel- und Transitverkehr.
Der sogenannte Dreiländerverkehr, das heißt, Beförderungen zwischen zwei Staaten durch ein Unternehmen, das seinen Sitz in einem dritten Staat, in diesem Fall Deutschland, hat, ist nur möglich,

wenn der Heimatstaat (Deutschland) auf verkehrsüblichem Weg durchfahren wird. Dreiländerverkehr ohne Durchfahren des Heimatstaates ist nur mit besonderen bilateralen Genehmigungen möglich, die Deutschland mit einigen Staaten vereinbart hat.

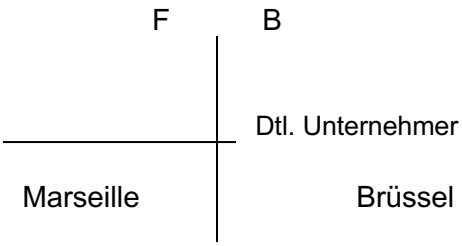
Beispiele:



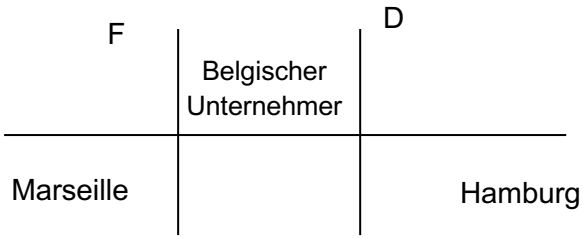
Wechselverkehr



Transitverkehr



Dreiecksverkehr, ohne Berührung des Heimatlandes



Dreiländerverkehr

LF 4	**Frachtaufträge im internationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** Nationale und Internationale Genehmigungen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Berechtigung	Nationale Erlaubnis	EU-Lizenz	CEMT-Genehmigung	Transportgenehmigung	Transitgenehmigung
Mengenbindung					
Zugangs-voraussetzungen					
Gültigkeitsdauer					
Verbleib der Genehmigung					
Einsatzgebiet					
Ausgabestelle					
Beispiel					

LF 4	**Frachtaufträge im internationalen Güterkraftverkehr bearbeiten** Nationale und Internationale Genehmigungen	BSGA BERUFSSCHULE FÜR DEN GROSSHANDEL, AUSSENHANDEL UND VERKEHR, BREMEN

Berechtigung	Nationale Erlaubnis	EU-Lizenz	CEMT-Genehmigung	Transportgenehmigung	Transitgenehmigung
Mengenbindung	Nicht kontingentiert / nicht mengenmäßig beschränkt	Nicht kontingentiert / nicht mengenmäßig beschränkt	Kontingente für die beteiligten Staaten	Kontingentiert (mengenmäßig beschränkt)	Kontingentiert (mengenmäßig beschränkt)
Zugangs-voraus-setzungen	Zuverlässigkeit, Eignung, Leistungsfähigkeit Güterschadenshaftpflicht-versicherung Sitz in Deutschland	Zuverlässigkeit, Eignung, Leistungsfähigkeit Güterschadenshaftpflicht-versicherung Sitz in der EU	Besitz einer nationalen Erlaubnis oder EU-Lizenz muss vorgewiesen werden Umweltfreundlicher LKW Neuerteilung: 6 Beförderungen in einen CEMT-Staat nachweisen; bei denen die EU_Lizenz keine Gültigkeit hat Wiedererteilung: 12 Beförderungen in Vorjahr nachweisen	Besitz einer Nationale Erlaubnis oder einer EU-Lizenz Nachweis von Ladungsaufkommen	Besitz einer Nationale Erlaubnis oder einer EU-Lizenz Nachweis von Ladungsaufkommen
Gültigkeitsdauer	10 Jahre, danach unbefristet solange die Kriterien erfüllt sind	10 Jahre; kann danach für weitere 10 Jahre erteilt werden, wenn die Kriterien weiterhin erfüllt werden	Gängig 1 Jahr, ansonsten 1 Monat	Pro Fahrt, pro Monat, selten pro Jahr	Pro Fahrt, pro Monat, selten pro Jahr
Verbleib der Genehmigung	Inhabergenehmigung Original bleibt beim Inhaber, beglaubigte Kopien bekommt jeder LKW	Inhabergenehmigung Original bleibt beim Inhaber, beglaubigte Kopien bekommt jeder LKW	Inhabergenehmigung Eine pro Lkw; Original ist mitzuführen; Fahrtenberichtsheft muss mitgeführt werden	Inhabergenehmigung Eine pro Lkw; Original ist mitzuführen	Inhabergenehmigung Eine pro Lkw; Original ist mitzuführen
Einsatzgebiet	Transporte im nationalen deutschen Straßengüterverkehr	Innerhalb der EU + EFTA Kabotage möglich, Einschränkungen bis Mai 2010 für PL, CZ, SK, EST, LV, LT, Einschränkungen bis 2012 für BUL, RO	Fahrten bei denen der Be- und Entladeort in einem CEMT-Staat liegt. Transitverkehre und Leerfahrten sind erlaubt. 2+3 Regelung – nach 3 Fahrten im Ausland müssen 2 Fahrten im Inland erfolgen. Kabotageverbot	Staaten außerhalb der EU Be- und Entladeort in dem Staat, der die Genehmigung ausstellt Kabotageverbot Leerfahrten sind erlaubt	Staaten außerhalb der EU Durchfahrt ohne Be- und Entladung Kabotoageverbot Leerfahrten sind erlaubt
Ausgabestelle	Verkehrsbehörde	Verkehrsbehörde	Bundesamt für Güterverkehr (BAG)	Landesverkehrsbehörde oder BAG	Landesverkehrsbehörde oderBAG
Beispiel	Ein deutscher LKW-Unternehmer befördert Güter von München nach Hamburg	Ein deutscher LKW-Unternehmer befördert Güter von Deutschland über Frankreich nach Spanien	Ein deutscher LKW-Unternehmer befördert häufig Güter von Deutschland nach Weißrussland und in die Ukraine	Ein deutscher LKW-Unternehmer befördert Güter von Deutschland nach Russland	Ein deutscher LKW-Unternehmer möchte bei der Beförderung von Gütern nach Russland Weißrussland durchfahren

1. Prüfen Sie bei folgenden Transporten zunächst, ob ein grenzüberschreitender Güterkraftverkehr vorliegt **und** entscheiden Sie anschließend, welche Genehmigung für welche Strecke jeweils benötigt wird!
   a. Ein deutscher Lkw-Unternehmer befördert eine Sendung Reifen von Köln nach Barcelona.
   b. Ein bulgarischer Frachtführer erhält den Auftrag, eine Sendung von München nach Rostock durchzuführen.
   c. Ein deutscher Lkw-Unternehmer, der bisher nur national tätig war, entscheidet sich, sein Angebot um Linienverkehre nach Weißrussland zu erweitern.
   d. Ein dänischer Lkw-Unternehmer erhält den Auftrag, eine Sendung Baumaterialien von Kopenhagen nach Verona zu transportieren.
   e. Ein spanischer Lkw-Unternehmer transportiert eine Sendung Spirituosen von Lyon nach Paris.
   f. Ein deutscher Lkw-Unternehmer führt regelmäßig Beförderungen nach Estland, Lettland und Litauen durch.
   g. Ein süddeutscher Lkw-Unternehmer, der bisher nur Transporte innerhalb der EU durchgeführt hat, erhält den einmaligen Auftrag, eine Sendung über Österreich und Slowenien nach Kroatien zu transportieren.
   h. Ein norwegischer Frachtführer soll eine Sendung Papierrollen von Oslo nach Berlin befördern.
   i. Ein türkischer Lkw-Unternehmer erhält den Auftrag, eine Sendung Früchte von München nach Hamburg zu befördern.
   j. Ein deutscher Lkw-Unternehmer soll einen Container Ersatzteile von Rotterdam nach Warschau transportieren.
   k. Ein Berliner Lkw-Unternehmer, der normaler Weise nur Italien-Verkehre fährt, wird beauftragt, ausnahmsweise für einen seiner Großkunden 4 Wochen lang jeweils 2 Lkw pro Woche mit Pharmazeutika nach Weißrussland und 2 Lkw mit Pharmazeutika in die Ukraine zu transportieren.
   l. Ein deutscher Lkw-Unternehmer transportiert eine Komplettladung Maschinenersatzteile von Berlin nach Bern.
2. Ein deutscher Unternehmer besitzt sowohl eine EU-Lizenz als auch eine CEMT-Genehmigung. Beschreiben Sie für beide Genehmigungen
   a. Zu welchen Fahrten der Unternehmer dadurch berechtigt wird,
   b. Wer diese Zulassung jeweils ausstellt und
   c. Wie lange diese Zulassungen gelten und welche Voraussetzungen für die Wiedererteilung erfüllt sein müssen.

3. Mit einem in Deutschland zugelassenen LKW sollen von der Spedition EUROCARGO folgende Aufträge ausgeführt werden:

   a. Oslo – Madrid
   b. Lyon – Berlin
   c. Prag – Amsterdam
   d. Paris – Marseille
   e. Budapest – Minsk
   f. Dortmund – Moskau

   Für die Transporte sind unterschiedliche Genehmigungen/ Lizenzen erforderlich.

   1. Geben Sie die Länder in richtiger Reihenfolge an, die der LKW durchfährt.
   2. Geben Sie die für die genannten Länder benötigten Genehmigungen/ Lizenzen an.
   3. Geben Sie zu den in 2. Genannten Genehmigungen/ Lizenzen – soweit möglich – eine Alternative an.

4. Der Spedition Eurocargo liegen zwei weitere Transportaufträge vor:

   - 33 Europaletten von Moskau nach Hamburg und anschließend
   - 32 Europaletten von Hamburg nach Turin.
   - Dort soll entladen werden und sofort wieder eine Sendung geladen werden, die nach Neapel transportiert werden muss.

   Da die eigenen Fahrzeuge der Spedition alle ausgelastet sind, suchen sie einen fremden Frachtführer, der die drei Transporte durchführt.

   Sie haben ein Angebot von einem russischen Frachtführer, der über eine CEMT-Genehmigung verfügt und ein Angebot von einem tschechischen Frachtführer, der über eine CEMT-Genehmigung und eine EU-Lizenz verfügt.

   Begründen Sie, an welchen Frachtführer Sie den Auftrag weitergeben.

1. Prüfen Sie bei folgenden Transporten zunächst, ob ein grenzüberschreitender Güterkraftverkehr vorliegt **und** entscheiden Sie anschließend, welche Genehmigung für welche Strecke jeweils benötigt wird!
   a) Ein deutscher Lkw-Unternehmer befördert eine Sendung Reifen von Köln nach Barcelona.

      → Deutschland, (NL/B), Frankreich, Spanien → EU-Lizenz
   b) Ein bulgarischer Frachtführer erhält den Auftrag, eine Sendung von München nach Rostock durchzuführen.

      → Kabotageverkehr innerhalb Deutschlands – seit 2012 erlaubt mit der EU-Lizenz
   c) Ein deutscher Lkw-Unternehmer, der bisher nur national tätig war, entscheidet sich, sein Angebot um Linienverkehre nach Weißrussland zu erweitern.

      → Weißrussland = Drittland → da nur eine Relation (rein bilateraler Verkehr) → Bilaterale Genehmigung für den weißrussischen Streckenteil + EU-Lizenz für Polen und Erlaubnis oder EU-Lizenz für den deutschen Streckenteil
   d) Ein dänischer Lkw-Unternehmer erhält den Auftrag, eine Sendung Baumaterialien von Kopenhagen nach Verona zu transportieren.

      → Dänemark, Deutschland, Österreich, Italien → alles EU-Mitgliedstaaten, daher EU-Lizenz
   e) Ein spanischer Lkw-Unternehmer transportiert eine Sendung Spirituosen von Lyon nach Paris.

      → Kabotageverkehr innerhalb Frankreichs → Spanien und Frankreich: beides EU-Mitgliedsstaaten, also mit einer EU-Lizenz erlaubt
   f) Ein deutscher Lkw-Unternehmer führt regelmäßig Beförderungen nach Estland, Lettland und Litauen durch.

      → Estland, Lettland und Litauen gehören seit dem 01.05.04 zur EU, also wird lediglich eine EU-Lizenz benötigt
   g) Ein süddeutscher Lkw-Unternehmer, der bisher nur Transporte innerhalb der EU durchgeführt hat, erhält den einmaligen Auftrag, eine Sendung über Österreich und Slowenien nach Kroatien zu transportieren.

      → Kroatien (01.07.2013 Vollmitglied) = eine EU-Lizenz reicht für den deutschen und den österreichischen und slowenischen Streckenteil
   h) Ein norwegischer Frachtführer soll eine Sendung Papierrollen von Oslo nach Berlin befördern.

      → Norwegen gehört zum EWR, deshalb genügt eine EU-Lizenz → auf der Strecke passiert er auch nur EU-Mitgliedsstaaten (Schweden, Dänemark)
   i) Ein türkischer Lkw-Unternehmer erhält den Auftrag, eine Sendung Früchte von München nach Hamburg zu befördern.

      → Kabotageverkehr → Türkei = keine EU-Mitgliedsstaat, also verboten
   j) Ein deutscher Lkw-Unternehmer soll einen Container Ersatzteile von Rotterdam nach Warschau transportieren.

      EU-Lizenz
   k) Ein Berliner Lkw-Unternehmer, der normaler Weise nur Italien-Verkehre fährt, wird beauftragt, ausnahmsweise für einen seiner Großkunden 4 Wochen lang jeweils 2 Lkw pro Woche mit Pharmazeutika nach Weißrussland und 2 Lkw mit Pharmazeutika in die Ukraine zu transportieren.

      1. Möglichkeit: → für die Strecke Deutschland und Polen benötigt er eine EU-Lizenz, für die Ukraine und für Weißrussland jeweils eine Bilaterale Genehmigung.
      2. Möglichkeit: → eine CEMT-Kurzzeitgenehmigung

l) Ein deutscher Lkw-Unternehmer transportiert eine Komplettladung Maschinenersatzteile von Berlin nach Bern.

EU- Lizenz

2. Ein deutscher Unternehmer besitzt sowohl eine EU-Lizenz als auch eine CEMT-Genehmigung. Beschreiben Sie für beide Genehmigungen

   a. Zu welchen Fahrten der Unternehmer dadurch berechtigt wird,

      EU-Lizenz – Die Lizenz berechtigt zur Durchführung von gewerblichem Güterverkehr in den 28 EU-Staaten und den EWR-Staaten.
      CEMT – Berechtigt zur Beförderung von Gütern mit einem KFZ zwischen zwei Mitgliedsstaaten der CEMT.

   b. Wer diese Zulassung jeweils ausstellt und

      EU-Lizenz – Landesverkehrsbehörde
      CEMT – Bundesamt für Güterkraftverkehr

   c. Wie lange diese Zulassungen gelten und welche Voraussetzungen für die Wiedererteilung erfüllt sein müssen.

      EU-Lizenz – 10 Jahre, wenn die Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind, dann kann um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden.
      CEMT – In der Regel 1 Jahr, zur Wiedererteilung müssen mindestens 12 Beförderungen nachgewiesen werden, die nicht mit der EU-Lizenz zu fahren sind.

3. Mit einem in Deutschland zugelassenen LKW sollen folgende Aufträge ausgeführt werden:

   d. Oslo – Madrid: **Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien – EU-Lizenz**

   e. Lyon – Berlin: **Frankreich, Deutschland – EU-Lizenz**

   f. Prag – Amsterdam: **Tschechien, Deutschland, Niederlande – EU-Lizenz**

   g. Paris – Marseille: **Frankreich – EU-Lizenz**

   h. Budapest – Minsk: **Ungarn, Slowakei, Polen, Weißrussland - CEMT**

   i. Dortmund – Moskau: **Deutschland, Polen, Weißrussland, Russland**

      Deutschland & Polen – EU-Lizenz oder CEMT; Weißrussland & Russland – Bilaterale Genehmigung oder CEMT

   Für die Transporte sind unterschiedliche Genehmigungen/ Lizenzen erforderlich. Geben Sie an:

   1. Die Länder in richtiger Reihenfolge, die der LKW befährt.
   2. Die für die genannten Länder benötigten Genehmigungen/ Lizenzen.
   3. Zu den in 2. Genannten Genehmigungen/ Lizenzen – soweit möglich – eine Alternative.

6. Der Spedition Eurocargo liegen zwei weitere Transportaufträge vor:

   - 33 Europaletten von Moskau nach Hamburg und anschließend
   - 32 Europaletten von Hamburg nach Turin.
   - Dort soll entladen werden und sofort wieder eine Sendung geladen werden, die nach Neapel transportiert werden muss.

   Da die eigenen Fahrzeuge der Spedition alle ausgelastet sind, suchen sie einen fremden Frachtführer, der die drei Transporte durchführt.

   Sie haben ein Angebot von einem russischen Frachtführer, der über eine CEMT-Genehmigung verfügt und ein Angebot von einem tschechischen Frachtführer, der über eine CEMT-Genehmigung und eine EU-Lizenz verfügt.

   Begründen Sie, an welchen Frachtführer Sie den Auftrag weitergeben.

   Der Auftrag kann nur an den tschechischen Frachtführer weitergegeben werden, wenn alle drei Fahrten durchgeführt werden sollen. Dem Inhaber einer CEMT-Genehmigung sind Kabotagetransporte verwehrt, daher kann der russische Frachtführer nicht eine Sendung in Turin laden und in Neapel (beides Italien) entladen. Mit einer EU-Lizenz sind Kabotageverkehre allerdings erlaubt, sodass der tschechischen Frachtführer alle Aufträge fahren kann.

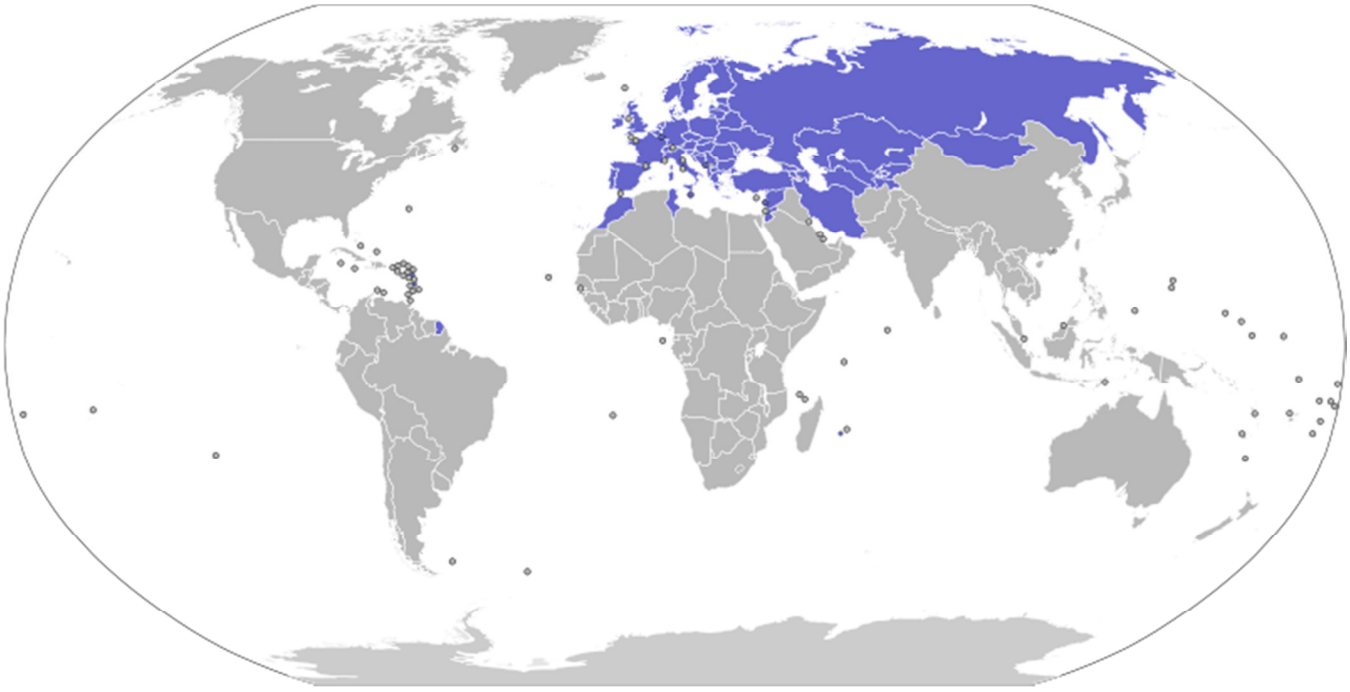
Die Beförderung im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr mit dem Lkw wird durch die CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route = Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr) geregelt.

Geltungsbereich der CMR

Angewendet wird die CMR im Beförderungsvertrag über die Güterbeförderung auf der Straße gegen Entgelt (Fracht). Die CMR gilt für den gewerblichen Güterkraftverkehr, „wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort ... in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit der Parteien" (CMR Art. 1). - Die CMR gilt für die Beförderung von Gütern aller Art.

Die CMR gilt in Deutschland als Gesetz seit 1961. Damit ist sie unmittelbar anwendbares Recht in Deutschland; deutsche Rechtsvorschriften können ergänzend angewendet werden, soweit die CMR keine Regelung vorschreibt. Das deutsche Recht über den Beförderungsvertrag ist der CMR angeglichen. Diese Rechtssituation besteht in allen Vertragsstaaten, die die CMR gesetzlich anerkannt haben. Sie gilt in gleicher Fassung in allen europäischen Staaten, aber auch in außereuropäischen Staaten.[1]
Beförderungen im Werkverkehr und unentgeltliche Beförderungen fallen nicht unter die CMR; ebenso gilt sie nicht für die Beförderung von Post, Leichen und Umzugsgut. Wird durch die CMR ein Tatbestand nicht abschließend geregelt, gilt das nationale Recht ergänzend.
Nach der CMR besteht keine Beförderungspflicht. Der Unternehmer kann Beförderungen, die keine ausreichenden Frachteinnahmen bieten, ablehnen.

Mitgliedsstaaten der CMR:



Albanien, Armenien, Aserbeidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Iran, Irland, Italien, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta,

Marokko, Mazedonien, Moldawien, Mongolei, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien, Slowakei, Spanien, Syrien, Tadschikistan, Tschechien, Tunesien, Turkmenistan, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland, Zypern.

Inhalt der CMR

Kapitel I:	Geltungsbereich
Kapitel II:	Haftung des Frachtführers für andere Personen
Kpitel III:	Abschluss und Ausführung des Beförderungsvertrages
Kapitel IV:	Haftung des Frachtführers
Kapitel V:	Reklamationen und Klagen
Kapitel VI:	Bestimmungen über die Beförderung durch aufeinanderfolgende Frachtführer
Kapitel VII:	Nichtigkeit von dem Übereinkommen widersprechenden Vereinbarungen
Kapitel VIII:	Schlussbestimmungen

Vertragsabschluss

Da die CMR den Abschluss des Beförderungsvertrages nicht besonders regelt, müssen die Vertragsparteien den Abschluss durch zwei _____ –ausdrückliche- Willenserklärungen herbeiführen: Antrag und _____. Man spricht daher von einem **Konsensualvertrag** (Konsens (lat) = sinngemäße Übereinstimmung von Wille und Willenserklärung zweier Vertragspartner).

Obgleich das Verwenden eines Frachtbriefes vorgeschrieben ist, stellt das Fehlen dieses Frachtbriefes keinen Grund für die Nichtigkeit des Vertrages dar. Es kann jedoch einen faktischen Frachtbriefzwang geben, wenn Länder durchquert werden, in denen das Verwenden eines Frachtbriefes im nationalen Recht vorgeschrieben ist.

Der CMR-Frachtbrief

Der Absender übergibt dem Frachtführer zusammen mit der Sendung den ordnungsgemäß ausgefüllten CMR-Frachtbrief in _____ Original-Ausfertigungen:

1. Ausfertigung: für den Absender
2. Ausfertigung: begleitet das Gut und verbleibt nach Ablieferung beim _____
3. Ausfertigung: für den _____

Für den Frachtbrief ist keine besondere Form vorgeschrieben, aber er muss nach Art. 6 CMR folgende Angaben enthalten:

- Ort und Tag der Ausstellung
- Name und Anschrift des Absenders, _____ und Frachtführers

- Stelle und Tag der Übernahme und der Ablieferung des Gutes
- Bezeichnung des Gutes, _____ der Verpackung
- Anzahl, Zeichen und Nummern der _____
- Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes
- Die mit der Beförderung verbundene Fracht und sonstige Kosten
- Weisungen für die zoll- und sonstige amtliche Behandlung
- Die Angabe, dass die Beförderung trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen der CMR unterliegen

Bedeutung des CMR-Frachtbriefes

- Beweisurkunde über Abschluss und _____ des Frachtvertrages für alle Beteiligten
- Empfangsbescheinigung des _____
- Begleitpapier (schriftliche Unterlage der Transportabwicklung)
- Sperrpapier zur Durchführung eine nachträglichen Verfügung
- Empfangsbescheinigung des Empfängers

Vertragsabschluss

Da die CMR den Abschluss des Beförderungsvertrages nicht besonders regelt, müssen die Vertragsparteien den Abschluss durch zwei **übereinstimmende** – ausdrückliche - Willenserklärungen herbeiführen: Antrag und **Annahme**. Man spricht daher von einem Konsensualvertrag.

Obgleich das Verwenden eines Frachtbriefes vorgeschrieben ist, stellt das Fehlen dieses Frachtbriefes keinen Grund für die Nichtigkeit des Vertrages dar. Es kann jedoch einen faktischen Frachtbriefzwang geben, wenn Länder durchquert werden, in denen das Verwenden eines Frachtbriefes im nationalen Recht vorgeschrieben ist.

Der CMR-Frachtbrief

Der Absender übergibt dem Frachtführer zusammen mit der Sendung den ordnungsgemäß ausgefüllten CMR-Frachtbrief in **drei** Original-Ausfertigungen:

1. Ausfertigung: für den Absender
2. Ausfertigung: begleitet das Gut und verbleibt nach Ablieferung beim **Empfänger**
3. Ausfertigung: für den **Frachtführer**

Für den Frachtbrief ist keine besondere Form vorgeschrieben, aber er muss nach Art. 6 CMR folgende Angaben enthalten:

- Ort und Tag der Ausstellung
- Name und Anschrift des Absenders, **Empfängers** und Frachtführers
- Stelle und Tag der Übernahme und der Ablieferung des Gutes
- Bezeichnung des Gutes, **Art** der Verpackung
- Anzahl, Zeichen und Nummern der **Kolli**
- Rohgewicht oder die anders angegebene Menge des Gutes
- Die mit der Beförderung verbundene Fracht und sonstige Kosten
- Weisungen für die zoll- und sonstige amtliche Behandlung
- Die Angabe, dass die Beförderung trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen der CMR unterliegen

Bedeutung des CMR-Frachtbriefes

- Beweisurkunde über Abschluss und **Inhalt** des Frachtvertrages für alle Beteiligten
- Empfangsbescheinigung des **Frachtführers**
- Begleitpapier (schriftliche Unterlage der Transportabwicklung)
- Sperrpapier zur Durchführung eine nachträglichen Verfügung
- Empfangsbescheinigung des Empfängers

Der Frachtführer InterCargo, Industriestrasse 55, 20202 Hamburg schließt mit der Hanse Spedition, Holstenwall 14-17, 20355 Hamburg einen Frachtvertrag. Befördert werden 20 t Maschinenteile von Hamburg in die Niederlande. Die Sendung soll am 06.12.2013 in Hamburg übernommen werden. Die Auslieferung soll spätestens um 17 Uhr beim Empfänger erfolgen!

Folgende Sendungsdaten sind zu berücksichtigen:

Empfänger:	MMB Konstruct
	Parkstraat 134
	NL-4343 AH Nijerdaal
Sendung :	20 t Maschinenteile auf 27 Paletten
	MMB 1 – 27
Frankatur:	frei

Arbeitsaufträge:

1. Benennen Sie die Zulassungsurkunde, die der Frachtführer InterCargo benötigt, um diesen Transport durchführen zu können!
2. Erläutern Sie den Geltungsbereich der CMR!
3. Geben Sie an, nach welcher rechtlichen Grundlage InterCargo
   a. auf der deutschen Teilstrecke arbeitet!
   b. auf der niederländischen Teilstrecke arbeitet!
4. Füllen Sie beiliegenden Frachtbrief mit den gegebenen Daten aus!
5. In wie viel Ausfertigungen wird ein CMR-Frachtbrief ausgestellt und für wen sind sie bestimmt?
6. Die CMR schreiben für den Frachtbrief mehrere Angaben verpflichtend vor. Nennen Sie davon mindestens sechs Angaben!
7. Nennen und erläutern Sie die Funktionen des CMR-Frachtbriefes!
8. Die Ladung umfasst insgesamt 29 cbm. Prüfen Sie, in welches Feld diese Angabe einzutragen ist!
9. Der Fahrer wird Höhe Köln von der BAG rausgewunken. Der Fahrer stellt fest, dass er alle notwendigen Papiere bis auf den CMR Frachtbrief dabei hat. Der BAG Beamte möchte ihn aufgrund des fehlenden CMR-Frachtbriefes nicht weiterfahren lassen. Der Fahrer sagt allerdings, er benötigt keinen Frachtbrief um den Transport auszuführen. Wer ist im Recht?

1 Absender (Name, Anschrift, Land)	**INTERNATIONALER FRACHTBRIEF** Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).
2 Empfänger (Name, Anschrift, Land)	16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
3 Auslieferungsort des Gutes Ort Land	17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Ort Land Datum	18 Vorbehalte und Bemerkungen der Frachtführer
5 Beigefügte Dokumente	

6 Kennzeichen und Nummern	7 Anzahl der Packstücke	8 Art der Verpackung	9 Bezeichnung des Gutes	10 Statistiknummer	11 Bruttogewicht in kg	12 Umfang in m

13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung)

14 **Gefahrgut-Klassifikation**			Nettomasse kg/l	
UN-Nr.	Gefahrgut-Bezeichnung	Klasse	Verpackungsgruppe	
				ADR

15 Frachtzahlungsanweisungen	19 Besondere Vereinbarungen

20 Ausgefertigt in	am	20	23 Gut empfangen	Datum am 20

21 Unterschrift und Stempel des Absenders	22 Unterschrift und Stempel des Frachtführers	Unterschrift und Stempel des Empfängers

24	Amtl. Kennzeichen	Nutzlast in kg
Kfz		
Anhänger		

Der Frachtführer InterCargo, Industriestrasse 55, 20202 Hamburg schließt mit der Hanse Spedition, Holstenwall 14-17, 20355 Hamburg einen Frachtvertrag. Befördert werden 20 t Maschinenteile von Hamburg in die Niederlande. Die Sendung soll am 06.12.2013 in Hamburg übernommen werden. Die Auslieferung soll spätestens um 17 Uhr beim Empfänger erfolgen!

Arbeitsaufträge:

1. Benennen Sie die Zulassungsurkunde, die der Frachtführer InterCargo benötigt, um diesen Transport durchführen zu können!

   EU Lizenz

2. Erläutern Sie den Geltungsbereich der CMR!

   50 europäische und asiatische Länder

3. Geben Sie an, nach welcher rechtlichen Grundlage InterCargo
   a. auf der deutschen Teilstrecke arbeitet! **CMR**
   b. auf der niederländischen Teilstrecke arbeitet! **CMR**
4. Füllen Sie beiliegenden Frachtbrief mit den gegebenen Daten aus!
5. In wie viel Ausfertigungen wird ein CMR-Frachtbrief ausgestellt und für wen sind sie bestimmt?

   Laut Artikel 5 (1) besteht kein Frachtbriefzwang, allerdings wir er verpflichtend in einigen CMR-Ländern benötigt.

   Die Ausfertigung erfolgt in 3 Originalen:

   - **Absenderausfertigung (Aussteller des Frachtbriefes) rosa**
   - **Begleitpapier (verbleibt beim Empfänger) blau**
   - **Ausfertigung für den Frachtführer grün**
   - ***Ggf. für den Versender (Auftraggeber) eine Ausfertigung weiß***
6. Die CMR schreiben für den Frachtbrief mehrere Angaben verpflichtend vor. Nennen Sie davon mindestens sechs Angaben!

   Art. 6- Inhalte: ‣ Ort und Tag der Ausstellung; Name, Anschrift des Absenders, Empfängers, FF; Stelle, Tag der Übernahme / Ablieferung des Gutes; Bezeichnung des Gutes, Art der Verpackung; Anzahl, Zeichen, Nummer der Kolli; Rohgewicht (oder Mengenangabe); Fracht, sonstige Kosten; Weisungen für Zoll, sonstige amtl. Behandlung; Angabe, das Beförderung trotz einer gegenteiligen Abmachung der Bestimmungen der CMR unterliegt

7. Nennen und erläutern Sie die Funktionen des CMR-Frachtbriefes!

   Art. 9: ‣ Beweisurkunde über Abschluss und Inhalt des Beförderungsvertrages
   Empfangsbescheinigung des FF (Vermutung, dass das Gut und Verpackung in äußerlich gutem Zustand übernommen wurde; Anzahl, Zeichen und Nummern mit dem FB übereinstimmen)
   Begleitpapier
   Sperrpapier zur Durchführung einer nachträglichen Verfügung
8. Die Ladung umfasst insgesamt 29 cbm. Prüfen Sie, in welches Feld diese Angabe einzutragen ist!

Feld 12 der CMR

9. Der Fahrer wird Höhe Köln von der BAG rausgewunken. Der Fahrer stellt fest, dass er alle notwendigen Papiere bis auf den CMR Frachtbrief dabei hat. Der BAG Beamte möchte ihn nicht weiterfahren lassen wobei der Fahrer sagt, er benötigt keinen Frachtbrief um den Transport auszuführen. Wer ist im Recht?

Ein Frachtbriefzwang besteht auch im CMR Recht nicht. Jedoch entscheidet hier das jeweilige nationale Recht, wenn also ein Frachtbrief national verlangt wird, benötigt der Fahrer auch einen CMR Frachtbrief (z.B. Frankreich zwingend). Für Deutschland ist ein Frachtbrief nicht zwingend notwendig, also auch kein CMR. Das heißt, der Fahrer ist im Recht! (gilt ebenso für u.a. NL, Belgien, Schweiz. Österreich)

Die Rechte und Pflichten der Vertragspartner nach CMR entsprechen weitgehend den HGB-Vorschriften für nationale Frachtverträge**.**

Aufgabe:

Ordnen Sie die unten stehenden Begriffe den Rechten und Pflichten des Frachtführers, den Pflichten des Absenders sowie den Rechten des Empfängers zu!

Pflichten des Frachtführers	Rechte des Frachtführers

Pflichten des Absenders

Rechte des Empfängers

Lieferfrist einhalten - Zahlung der Fracht und sonstiger Kosten - Betriebssichere Verladung - Verpackung und Kennzeichnung des Gutes - Beförderung des Gutes bis zum Bestimmungsort - Beachtung von Lade- und Entladezeiten - Pfandrecht - Beförderungssichere Verladung - Einholen von Weisungen bei Beförderungs- und Ablieferhindernissen - Übergabe von Begleitpapieren und Erteilung von Auskünften - Auslieferungsanspruch und die 2. Ausfertigung des Frachtbriefes - Haftung für Schäden, die er zu vertreten hat - Beachtung von nachträglicher Verfügung - Ablieferung des Gutes und der 2. Ausfertigung des Frachtbriefes beim Empfänger - Gefährdungshaftung für Güterschäden und Haftung für Verspätungsschäden - Überprüfung des äußeren Zustandes des Gutes und Überprüfung der Frachtbriefangaben - Geltend machen von Schadenersatzansprüchen -

Pflichten des Frachtführers	Rechte des Frachtführers
Überprüfung des äußeren Zustandes des Gutes und Überprüfung der Frachtbriefangaben	*Pfandrecht*
Betriebssichere Verladung	
Beförderung des Gutes bis zum Bestimmungsort	
Lieferfrist einhalten	
Beachtung von nachträglicher Verfügung	
Einholen von Weisungen bei Beförderungs- und Ablieferhindernissen	
Ablieferung des Gutes und der 2. Ausfertigung des Frachtbriefes beim Empfänger	
Gefährdungshaftung für Güterschäden und Haftung für Verspätungsschäden	

Pflichten des Absenders
Verpackung und Kennzeichnung des Gutes
Beförderungssichere Verladung
Beachtung von Lade- und Entladezeiten
Übergabe von Begleitpapieren und Erteilung von Auskünften
Zahlung der Fracht
Haftung für Schäden, die er zu vertreten hat

Rechte des Empfängers
Geltend machen von Schadenersatzansprüchen
Auslieferungsanspruch und die 2. Ausfertigung des Frachtbriefes

Lieferfrist einhalten - Zahlung der Fracht und sonstiger Kosten - Betriebssichere Verladung - Verpackung und Kennzeichnung des Gutes - Beförderung des Gutes bis zum Bestimmungsort - Beachtung von Lade- und Entladezeiten - Pfandrecht - Beförderungssichere Verladung - Einholen von Weisungen bei Beförderungs- und Ablieferhindernissen - Übergabe von Begleitpapieren und Erteilung von Auskünften - Auslieferungsanspruch und die 2. Ausfertigung des Frachtbriefes - Haftung für Schäden, die er zu vertreten hat - Beachtung von nachträglicher Verfügung - Ablieferung des Gutes und der 2. Ausfertigung des Frachtbriefes beim Empfänger - Gefährdungshaftung für Güterschäden und Haftung für Verspätungsschäden - Überprüfung des äußeren Zustandes des Gutes und Überprüfung der Frachtbriefangaben - Geltend machen von Schadenersatzansprüchen -

Nach Artikel 17 der CMR unterliegt der Lkw-Unternehmer im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr der **Gefährdungshaftung,** die den Haftungsbestimmungen des HGB weitgehend entspricht.
So haftet er in der Zeit zwischen Übernahme des Gutes vom _____ und Ablieferung an den _____ für

- Güterschäden (gänzlicher oder teilweiser Verlust und _____ des Gutes)

als auch für

- Schäden, die durch eine Überschreitung der _____ entstehen. (Art. 19)

Dabei haftet der Frachtführer sowohl für eigenes Verschulden als auch für das Verschulden seiner _____ oder der von ihm beauftragten Personen (Art. 3).

Haftungsausschlüsse (Art. 17)

Der Frachtführer haftet in folgenden Fällen nicht:

- Schäden, die durch das Verschulden des Verfügungsberechtigten entstehen
- bei besonderen Mängeln des Gutes
- Umstände, die der Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte (höhere Gewalt und unabwendbare Ereignisse)
- Schäden durch eine vereinbarte Verwendung von offenen Lkw, durch fehlende oder mangelhafte _____ und Markierung,
- Schäden durch die Behandlung, das Verladen, Verstauen oder Ausladen des Gutes durch den _____, Empfänger oder Dritte
- Schäden aufgrund der natürlichen _____ des Gutes
- bei Beförderung von lebenden _____

Schadenersatz (Art. 23)

Der Frachtführer haftet bei Güterschäden mit **maximal** _____ SZR je kg Rohgewicht. Diese Höchsthaftung kann durch Angabe eines entsprechenden Wertes im Frachtbrief - gegen Zahlung eines Frachtzuschlages – erweitert werden.
Ansonsten ersetzt er den entstandenen Schaden nach dem _____ **des Gutes** zzgl. Fracht, Zölle und sonstiger Kosten, die durch die Beförderung entstanden sind.
Im Falle einer Lieferfristüberschreitung ersetzt der Frachtführer die dadurch evtl. entstandenen Vermögensschäden bis **maximal** zur Höhe der _____.
Für Fehler beim Einzug von Nachnahmen haftet der Frachtführer **maximal** bis zur Höhe der _____ (Art. 21).

Haftungserhöhung (Art.24, 26)

Hat der Absender einen Warenwert im Frachtbrief angegeben, so wird der Wert des Gutes bei Güterschäden über den maximalen Schadenersatz hinaus bis zum angegebenen Warenwert ersetzt.
Wurde ein Lieferinteresse (Wert) deklariert, so werden Verspätungsschäden, Güterfolgeschäden oder reine Vermögensschäden bis zu diesem Lieferinteresse ersetzt.

Arbeitsaufträge I:

1. Der Fuhrunternehmer Peter Claasen hat mit der Weser Logistik einen Frachtvertrag für den Transport von 8 Paletten Laptops von HB nach Kopenhagen geschlossen (Warenwert: 80.000,00 €, einem Gewicht von 400 kg und einer Fracht in Höhe von: 1.462,32 €)

   (Hinweis: 1 SZR – 1,43254 €)

   a. Erläutern Sie kurz, ob die Weser Logistik Peter Claasen für folgende Schäden haftbar machen kann.

      (1) Auf der Fahrt werden 3 Paletten Laptops im Wert von 30.000,00 € beschädigt.

      (2) Durch den entstandenen Schaden, kommt es zu Verzögerungen und die nicht beschädigten Laptops können nicht zum vereinbarten Lierfertermin beim Empfänger angeliefert werden. Dadurch entstehen dem Empfänger Personalkosten in Höhe von 1.400,00 €.

      (3) Die beschädigten Laptops waren für eine Messe des Empfängers bestimmt. Der Empfänger macht einen Schaden wegen Arbeitsausfall in Höhe von 120.000,00 € geltend (ein Lieferinteresse wurde nicht deklariert).

   b. Berechnen Sie die Schadenshöhe und geben Sie jeweils die gesetzliche Höchsthaftung an.

Arbeitsaufträge II:

2. Der Fuhrunternehmer Jens Hurtig hat mit der GKPS-Spedition einen Frachtvertrag für einen Transport von HH nach Prag abgeschlossen.

    a. Erläutern Sie kurz, für welche Schäden die GKPS-Spedition Jens Hurtig im Allgemeinen haftbar machen kann ?

    b. Nennen Sie drei Gründe, die Jens Hurtig von der Haftung befreien könnten!

    c. In welcher Höhe müsste Jens Hurtig haften, wenn von der transportierten Sendung (PKW-Ersatzteile; Warenwert: 35.000,-€; Gesamtgewicht: 325 kg brutto) 2 x Kartons á 50 kg brutto durch ein starkes Abbremsen auf der Autobahn zerstört worden wären?

    (Hinweis: 1 SZR – 1,43254 €)

    d. Erläutern Sie kurz, in welcher Höhe Jens Hurtig haften müsste, wenn es sich in Aufgabe 1.c. um einen äußerlich erkennbaren Schaden gehandelt hätte und der Empfänger den Schaden nach 6 Tagen reklamiert hätte?

3. Ein deutscher LKW-Unternehmer erhält den Auftrag 72 Karton elektronische Teile, Gesamtgewicht 6.624,00 kg von Rotterdam nach Berlin zu befördern. Der Fahrer lässt den LKW auf einer Raststätte ungesichert stehen. Durch dieses Fahrerverschulden werden 40 Kartons gestohlen. Der Gesamtwert der Sendung beträgt 98.300,00 €.

    a. Berechnen Sie den Schadenersatz, den der Absender erhält. Geben Sie alle Höchstgrenzen an und beschreiben Sie, wie diese Höchstgrenzen ermittelt werden (1 SZR = 1,1702 EUR).

    b. Berechnen Sie eine mögliche Deckungslücke für diesen Güterschaden. Erläutern Sie die Möglichkeiten, diese Deckungslücke abzusichern.

    c. Der Empfänger (Importeur) benötigt die Teile dringend in seiner laufenden Produktion. Er kann – um Produktionsausfall zu vermeiden – gleichwertige Teile kurzfristig bei einem anderen Lieferanten besorgen. Der Einkaufspreis der Ersatzlieferung liegt allerdings bei 3.800,00 € je Karton.

        - Um welche Schadenart handelt es sich bei diesem Fall?
        - Wie hoch ist dieser Schaden?
        - Wie ist der Schaden nach CMR abgedeckt?
        - Welche Möglichkeit besteht, den vollen Schadenersatz für diesen Schaden nach der CMR zu bekommen?

4. Eine Ladung mit 32 Paletten elektronischer Teile mit 16.000,00 kg wird von München nach Italien per LKW verschickt. Die gesamte Sendung hat einen Wert von 196.700,00 €. Während der Fahrt hat der Fahrer einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall. Dabei wird eine Palette elektronischer Teile vollständig zerstört. Der Empfänger möchte den Güterschaden ersetzt haben. Er macht außerdem geltend, dass die Nachlieferung mit einem Expressdienst zusätzliche Frachtkosten von 886,00 € verursacht hat. (1 SZR = 1,1702 EUR).

    a. Berechnen Sie den Schadenersatz.

    b. Wie hoch ist die Deckungslücke?

    c. Welche Möglichkeit besteht für den Absender, den vollen Schadenersatz zu erhalten?

5. Bei einem Transport von Köln nach Mont-de-Marsan (Frankreich) muss der Empfänger der Sendung, die S.O.D.I.A.M.S.A, den Teilverlust aus einer Sendung mit 28 Kolli Getriebeteilen feststellen. Der Auftraggeber der Sendung, die GETRA Maschinenbau GmbH, schickt daraufhin der Versandspedition LOGSPED folgende Schadenrechnung:

GETRA Maschinenbau GmbH Mertener Straße 17, 50997 Köln

Spedition LOGSPED GmbH
Mathias-Giesen-Str. 42
41540 Dormagen

Schadenrechnung Nr. 173/14
Transportdatum: 21.11.2013 6.250 kg Getriebeteile
Empfänger: S.O.D.I.A.M. S.A. 935 Avenue du Marechal Juin, 40000 Mont-de-Marsan
Transportauftrag Nr. 16/3456/19765

Unser Kunde hat den Verlust von 1 Collo Getriebeteile reklamiert. Der Schaden ist während des Transportes entstanden. Er wurde auf dem Frachtbrief dokumentiert.
Wir berechnen Ihnen 1 Collo, Gewicht 140 kg; 4.120,00 Euro.
Eine Kopie der Originalrechnung an die S.O.D.I.A.M. S.A fügen wir bei.

Eine Prüfung des Vorgangs bei der Spedition LOGSPED brachte folgendes Ergebnis:
- Die Sendung wurde laut CMR-Frachtbrief komplett übernommen.
- Die Sendung wurde im Selbsteintritt von der LOGSPED transportiert.
- Zum Zeitpunkt der Sendungsübernahme betrug der Wert eines SZR 1,1702 EUR.

a. Wer ist für den Schaden verantwortlich?
b. Nach welcher Rechtsordnung wird gehaftet? Begründen Sie Ihre Entscheidung.
c. Wie viel EUR beträgt der Schadenersatz?
d. Durch welche Maßnahme hätte die Getra Maschinenbau GmbH den vollen Schadenersatz erhalten?
e. Durch welche Versicherung ist die Spedition LOGSPED in Bezug auf die Ansprüche des Versenders versichert?

Nach Artikel 17 der CMR unterliegt der Lkw-Unternehmer im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr der **Gefährdungshaftung**, die den Haftungsbestimmungen des HGB weitgehend entspricht.
So haftet er in der Zeit zwischen Übernahme des Gutes vom **Absender** und Ablieferung an den **Empfänger** für

- Güterschäden (gänzlicher oder teilweiser Verlust und **Beschädigung** des Gutes)

als auch für

- Schäden, die durch eine Überschreitung der **Lieferfrist** entstehen. (Art. 19)

Dabei haftet der Frachtführer sowohl für eigenes Verschulden als auch für das Verschulden seiner **Bediensteten** oder der von ihm beauftragten Personen (Art. 3).

Haftungsausschlüsse (Art. 17)

Der Frachtführer haftet in folgenden Fällen nicht:

- Schäden, die durch das Verschulden des Verfügungsberechtigten entstehen
- bei besonderen Mängeln des Gutes
- Umstände, die der Frachtführer nicht vermeiden und deren Folgen er nicht abwenden konnte (höhere Gewalt und unabwendbare Ereignisse)
- Schäden durch eine vereinbarte Verwendung von offenen Lkw, durch fehlende oder mangelhafte **Verpackung** und Markierung,
- Schäden durch die Behandlung, das Verladen, Verstauen oder Ausladen des Gutes durch den **Absender**, Empfänger oder Dritte
- Schäden aufgrund der natürlichen **Beschaffenheit** des Gutes
- bei Beförderung von lebenden **Tieren**

Schadenersatz (Art. 23)

- Der Frachtführer haftet bei Güterschäden mit **maximal 8,33** SZR je kg Rohgewicht. Diese Höchsthaftung kann durch Angabe eines entsprechenden Wertes im Frachtbrief - gegen Zahlung eines Frachtzuschlages – erweitert werden.
- Ansonsten ersetzt er den entstandenen Schaden nach dem **Wert des Gutes** zzgl. Fracht, Zölle und sonstiger Kosten, die durch die Beförderung entstanden sind.
- Im Falle einer Lieferfristüberschreitung ersetzt der Frachtführer die dadurch evtl. entstandenen Vermögensschäden bis **maximal** zur Höhe der **Fracht**.
- Für Fehler beim Einzug von Nachnahmen haftet der Frachtführer **maximal** bis zur Höhe der **Nachnahme** (Art. 21).

Haftungserhöhung (Art.24, 26)

- Hat der Absender einen Lieferwert im Frachtbrief angegeben, so wird der Wert des Gutes bei Güterschäden über den maximalen Schadenersatz hinaus bis zum angegebenen Lieferwert ersetzt.
- Wurde ein Lieferinteresse deklariert, so werden Güterschäden, Verspätungsschäden, Güterfolgeschäden oder reine Vermögensschäden bis zu diesem Lieferinteresse ersetzt.

Arbeitsaufträge I:

6. Der Fuhrunternehmer Peter Claasen hat mit der Weser Logistik einen Frachtvertrag für den Transport von 8 Paletten Laptops von HB nach Kopenhagen geschlossen (Warenwert: 80.000,00 €, einem Gewicht von 400 kg und einer Fracht in Höhe von: 1.462,32 €)

   (Hinweis: 1 SZR – 1,43254 €)

   a. Erläutern Sie kurz, ob die Weser Logistik Peter Claasen für folgende Schäden haftbar machen kann.

      (1) Auf der Fahrt werden 3 Paletten Laptops im Wert von 30.000,00 € beschädigt.

      Ja, da Güterschaden 8,33 SZR/Brutto kg

      (2) Durch den entstandenen Schaden, kommt es zu Verzögerungen und die nicht beschä digten Laptops können nicht zum vereinbarten Lierfertermin beim Empfänger angeliefert werden. Dadurch entstehen dem Empfänger Personalkosten in Höhe von 1.400,00 €.

      Ja, da Liefertermin bestimmt wurde kommt es auch zur Lieferfristüberschreitung

      Haftung: 1 fache Fracht

      (3) Die beschädigten Laptops waren für eine Messe des Empfängers bestimmt. Der Empfänger macht einen Schaden wegen Arbeitsausfall in Höhe von 120.000,00 € geltend (ein Lieferinteresse wurde nicht deklariert).

      Keine Haftung, da Güterfolgeschäden nicht ersetzt werden.

   b. Berechnen Sie die Schadenshöhe und geben Sie jeweils die gesetzliche Höchsthaftung an.

      Zu 1: 8,33 SZR x 150 kg = 1.249,5 SZR x 1,43254 € = 1.789,96 €

      Schadenshöhe: 30.000,00 €

      Schadenersatz: 1.789,96 €

      Haftungslücke: 28.210,04 €

      Zu 2: 1x 1.462,32 € = 1.462,32 €

      Schadenshöhe: 1.400,00 €

      Schadensersatz: 1.400,00 €

Arbeitsaufträge II:

1. Der Fuhrunternehmer Jens Hurtig hat mit der GKPS-Spedition einen Frachtvertrag für einen Transport von HH nach Prag abgeschlossen.

   a. Erläutern Sie kurz, für welche Schäden die GKPS-Spedition Jens Hurtig im Allgemeinen haftbar machen kann ?

   Haftung für Güterschäden (Verlust oder Beschädigung der Ware) von der Übernahme bis zur Ablieferung an den Empfänger sowie für Schäden, die aus einer Überschreitung der Lieferzeit entstehen.

   b. Nennen Sie drei Gründe, die Jens Hurtig von der Haftung befreien könnten!

   Haftungsausschlüsse:

   - **Schäden, die durch das Verschulden der Verfügungsberechtigten entstehen**
   - **Bei besonderen Mängeln des Gutes**
   - **Höhere Gewalt bzw. unabwendbares Ereignis**
   - **Verwendung von offenen LKW**
   - **Mangelhafte Verpackung und Kennzeichnung durch den Absender**
   - **Natürliche Beschaffenheit der Ware**
   - **Lebende Tiere**
   - **Schäden, die beim Beladen, Verladen & Entladen durch den Absender entstehen.**

   c. In welcher Höhe müsste Jens Hurtig haften, wenn von der transportierten Sendung (PKW-Ersatzteile; Warenwert: 35.000,-€; Gesamtgewicht: 325 kg brutto) 2 x Kartons á 50 kg brutto durch ein starkes Abbremsen auf der Autobahn zerstört worden wären?

   (Hinweis: 1 SZR – 1,43254 €)

   2 Kartons a 50 kg = 100 kg

   Tatsächlicher Schaden: 6,5 Kartons = 35.000 € ; 1 Karton = 5.384,62€

   Max. Haftung: 100 kg x 8,33 SZR x 1,43254 = 1.193,31€

   Ersetzt wird die Max. Haftung mit 1.193,31 €

   d. Erläutern Sie kurz, in welcher Höhe Jens Hurtig haften müsste, wenn es sich in Aufgabe 1.c. um einen äußerlich erkennbaren Schaden gehandelt hätte und der Empfänger den Schaden nach 6 Tagen reklamiert hätte?

   Äußerlich erkennbare Schäden müssen sofort bei Ablieferung angezeigt werden. Werden sie ohne Anzeige übernommen, gelten sie als unbeschädigt und der Frachtführer muss nicht haften.

2. Ein deutscher LKW-Unternehmer erhält den Auftrag 72 Karton elektronische Teile, Gesamtgewicht 6.624,00 kg von Rotterdam nach Berlin zu befördern. Der Fahrer lässt den LKW auf einer Raststätte ungesichert stehen. Durch dieses Fahrerverschulden werden 40 Kartons gestohlen. Der Gesamtwert der Sendung beträgt 98.300,00 €.

a. Berechnen Sie den Schadenersatz, den der Absender erhält. Geben Sie alle Höchstgrenzen an und beschreiben Sie, wie diese Höchstgrenzen ermittelt werden (1 SZR = 1,1702 EUR).

Tatsächlicher Schaden: 98.300€/72 Kartons = 1.365,28 € x 40 Kartons = 54.611,11€

Max. Haftungshöhe: 6.624 kg / 72 Kartons = 92kg x 40 Kartons =3.680kg

3.680 kg x 8,33 SZR x 1,1702 = 35.871,78 €

b. Berechnen Sie eine mögliche Deckungslücke für diesen Güterschaden. Erläutern Sie die Möglichkeiten, diese Deckungslücke abzusichern.

Tatsächlicher Schaden: 54.611,11 €

- Max Haftungshöhe 35.871,78 €

= Deckungslücke 18.739,33 €

- **Der Absender kann einen Lieferwert im Frachtbrief deklarieren, so dass die Haftungshöchstgrenze dann durch den Lieferwert ersetzt wird.**
- **Abschluss einer Transportversicherung durch den Absender und Auftrag auf Abschluss einer Transportversicherung an den Frachtführer.**

c. Der Empfänger (Importeur) benötigt die Teile dringend in seiner laufenden Produktion. Er kann – um Produktionsausfall zu vermeiden – gleichwertige Teile kurzfristig bei einem anderen Lieferanten besorgen. Der Einkaufspreis der Ersatzlieferung liegt allerdings bei 3.800,00 € je Karton.

- Um welche Schadenart handelt es sich bei diesem Fall?

  Güterfolgeschaden

- Wie hoch ist dieser Schaden?

  40 Kartons x 3.800 € = 152.000 € Ersatzbeschaffung

  - 54.611,11 € Tatsächlicher Schaden

  97.388,89 €

- Wie ist der Schaden nach CMR abgedeckt?

  Güterfolgeschäden werden nach CMR nicht ersetzt.

- Welche Möglichkeit besteht, den vollen Schadenersatz für diesen Schaden nach der CMR zu bekommen?

  Güterfolgeschäden können ersetzt werden, wenn der Absender ein entsprechendes Lieferinteresse in den Frachtbrief eintragen lässt.

3. Eine Ladung mit 32 Paletten elektronischer Teile mit 16.000,00 kg wird von München nach Italien per LKW verschickt. Die gesamte Sendung hat einen Wert von 196.700,00 €. Während der Fahrt hat der Fahrer einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall. Dabei wird eine Palette elektronischer Teile vollständig zerstört. Der Empfänger möchte den Güterschaden ersetzt haben. Er macht außerdem geltend, dass die Nachlieferung mit einem Expressdienst zusätzliche Frachtkosten von 886,00 € verursacht hat. (1 SZR = 1,1702 EUR).

   a. Berechnen Sie den Schadenersatz.

32 Paletten = 16.000 kg = 196.700 €

Tatsächlicher Schaden: 1 Palette = 500 kg = 6.146,88 €

Max. Haftungshöhe: 500 kg x 8,33 SZR x 1,1702 = 4.873,88 €

b. Wie hoch ist die Deckungslücke?

Tatsächlicher Schaden: 6.146,88 €

- Max Haftungshöhe 4.873,88 €

+ Frachtkosten Nachlieferung 886,00 €

= Deckungslücke 2.159,00 €

c. Welche Möglichkeit besteht für den Absender, den vollen Schadenersatz zu erhalten?

Für die Deckungslücke bei dem Güterschaden kann ein Lieferwert eingetragen werden, für den Güterfolgeschaden kann ein Lieferinteresse im Frachtbrief eingetragen werden.

4. Bei einem Transport von Köln nach Mont-de-Marsan (Frankreich) muss der Empfänger der Sendung, die S.O.D.I.A.M.S.A, den Teilverlust aus einer Sendung mit 28 Kolli Getriebeteilen feststellen. Der Auftraggeber der Sendung, die GETRA Maschinenbau GmbH, schickt daraufhin der Versandspedition LOGSPED folgende Schadenrechnung:

GETRA Maschinenbau GmbH Mertener Straße 17, 50997 Köln

Spedition LOGSPED GmbH
Mathias-Giesen-Str. 42
41540 Dormagen

Schadenrechnung Nr. 173/14
Transportdatum: 21.11.2013 6.250 kg Getriebeteile
Empfänger: S.O.D.I.A.M. S.A. 935 Avenue du Marechal Juin, 40000 Mont-de-Marsan
Transportauftrag Nr. 16/3456/19765

Unser Kunde hat den Verlust von 1 Collo Getriebeteile reklamiert. Der Schaden ist während des Transportes entstanden. Er wurde auf dem Frachtbrief dokumentiert.
Wir berechnen Ihnen 1 Collo, Gewicht 140 kg; 4.120,00 Euro.
Eine Kopie der Originalrechnung an die S.O.D.I.A.M. S.A fügen wir bei.

Eine Prüfung des Vorgangs bei der Spedition LOGSPED brachte folgendes Ergebnis:
- Die Sendung wurde laut CMR-Frachtbrief komplett übernommen.
- Die Sendung wurde im Selbsteintritt von der LOGSPED transportiert.
- Zum Zeitpunkt der Sendungsübernahme betrug der Wert eines SZR 1,1702 EUR.

a. Wer ist für den Schaden verantwortlich?

Die Spedition LOGSPED ist verantwortlich, da der Schaden während des Obhutszeitraumes entstanden ist und hier die Gefährdungshaftung gilt. LOGSPED ist im Selbsteintritt gefahren.

b. Nach welcher Rechtsordnung wird gehaftet? Begründen Sie Ihre Entscheidung.
Für den internationalen Straßengütertransport gilt die Haftung nach CMR. Hier existiert kein Geltungsausschluss und der Versand- bzw. Bestimmungsort sind CMR Staaten. Die ADSp, die hier bestimmt auch vereinbart worden sind verweisen bei Transportschäden auf die jeweilige zwingende Rechtsordnung.

c. Wie viel EUR beträgt der Schadenersatz?
Tatsächlicher Schaden: 4.120,00 €
Max. Haftungshöhe: 140 kg x 8,33 SZR x 1,1702 = 1.364,69 €
Ersetzt werden: 1.364,69 €

d. Durch welche Maßnahme hätte die Getra Maschinenbau GmbH den vollen Schadenersatz erhalten?
Lieferwertangabe im Frachtbrief

e. Durch welche Versicherung ist die Spedition LOGSPED in Bezug auf die Ansprüche des Versenders versichert?
Die Spedition LOGSPED muss eine Haftungsversicherung nach ADSp Ziffer 29 angeschlossen haben. Der Deckungsumfang muss den Deckungsumfang der jeweiligen gesetzlichen Regelhaftung umfassen.

	CMR	**HGB**
Für welche Länder gilt dieser Frachtbrief ?		
Gibt es eine Frachtbrief-pflicht ?		
Welche Angaben muss der Frachtbrief enthalten?		
Wie viele Exemplare werden für wen ausgestellt ?		
Kann der Frachtbrief als Sperrpapier verwendet werden ?		

Welche Aufgaben hat der Frachtbrief ?		
Welche Pflichten hat der Frachtführer ?		
Welche Rechte hat der Frachtführer ?		
Wer kann unter welchen Umständen den Frachtvertrag kündigen?		

Was geschieht bei Beförderungs- / Ablieferungs-hindernissen?		
Welche Lieferfristen gibt es?		
Welche Ladefristen gibt es?		
Welcher Haftungs-grundsatz gilt für den Frachtführer ?		

Wofür haftet der Frachtführer ?		
Wofür haftet der Absender ?		
Welche Rechte hat der Absender ?		
Welche Pflichten hat der Absender ?		

	CMR	**HGB**
Für welche Länder gilt dieser Frachtbrief?	Eu-Staaten (27) CEMT-Staaten – Lichtenstein Iran, Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Libanon, Marokko, Mongolei, Montenegro, Syrien, Tadschikistan, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan Insgesamt 55 Mitgliedsstaaten	Deutschland
Gibt es eine Frachtbriefpflicht?	Art. 4: Verwendung eines Frachtbriefes ist vorgeschrieben, aber ein Fehlen ist kein Grund zur Nichtigkeit des Vertrages - Jein	Nein – aber der FF kann die Ausstellung verlangen
Welche Angaben muss der Frachtbrief enthalten?	Art. 6: Ort & Tag der Ausstellung, Name & Adresse des Absenders, FF & Empfängers, Stelle (Ort) & Tag der Übernahme & Ablieferung Genaue Bezeichnung des Gutes incl. Verpackung, Markierung, Handling, Anzahl & Gewicht Fracht, Frachtzahlung, Frankatur, Nachnahme, Angaben für den Zoll, Weisungen	Gleiche Angaben wie beim CMR
Wie viele Exemplare werden für wen ausgestellt ?	Art. 5: 3 Originale 1. Original – Absender 2. Original – begleitet das Gut 3. Original - Frachtführer	Gleiche Angaben wie beim CMR
Kann der Frachtbrief als Sperrpapier verwendet werden?	Art. 12: Ja, solange der Absender seine 1. Ausfertigung des Frachtbriefes in seinen Händen hat.	Gleiche Angaben wie beim CMR
Welche Aufgaben hat der Frachtbrief?	Art. 4,5,9,12: Beweis für den Abschluss und Inhalt des FV (Art. 9) Beleg über die Übernahme und Ablieferung des Gutes – Empfangsbescheinigung Sperrpapier (Art. 12) Begleitdokument	Gleiche Angaben wie beim CMR

Welche Pflichten hat der Frachtführer ?	Art. 8: Bei Übernahme die Frachtbriefangaben (Kollianzahl, Art, Makierung) & äußerer Zustand überprüfen Betriebssichere Verladung sichern Transport zum vereinbarten Ort & Lieferfrist einhalten Nachträgliche Weisungen beachten Weisungen bei Beförderungs- und Ablieferhindernissen einholen 2 Ausfertigung des Frachtbriefes an den Empfänger ausliefern Gefährdungshaftung für Güterschäden Haftung für Vermögensschäden	Gleiche Angaben wie beim CMR
Welche Rechte hat der Frachtführer ?	Bezahlung der Fracht Erstattung weiterer Aufwendungen Konnexes & Inkonnexes Pfandrecht Notverkauf bei verderblichen Waren	Gleiche Angaben wie beim CMR
Wer kann unter welchen Umständen den Frachtvertrag kündigen?	Keine explizite Regelung	Der Absender kann jederzeit den FV kündigen und muss dann Frachtfracht (1/3 der Fracht) zahlen Wurde schon mit der Beladung begonnen, so muss der FF nur sofort wieder entladen, solange keine andere Ware betroffen ist und bekommt seine Aufwendungen erstattet.
Was geschieht bei Beförderungs- / Ablieferungs-hindernissen?	Art. 14:Beförderungshindernis: Ablieferung unmöglich: -> Weisungen vom Absender einholen Art.15: Ablieferungshindernis: z.B. Weigerung des Empfängers: -> Weisungen vom Absender einholen aber Art. 16: Frachtführer darf Güter entladen und verwahren; Frachtvertrag gilt damit als erfüllt. leicht verderbliche Güter dürfen ohne Weisung verkauft werden; Kosten sind dem Ff zu erstatten	wie CMR: Ff muss Weisung einholen; Entlohnung für Ausführung von Weisungen aber: nur wenn keine Weisungen eingeholt werden können

Welche Lieferfristen gibt es?	Art. 19: Fristen werden zwischen Ff und Absender vereinbart; ohne Vereinbarung gelten „angemessene“ Fristen	wie CMR § 423 HGB
Welche Ladefristen gibt es?	nicht ausdrücklich geregelt	Dem Absender wird eine „angemessene“ Zeit gewährt; in Abhängigkeit von Packstückanzahl etc. nach Nachfrist kann Standgeld abgerechnet werden
Welcher Haftungsgrundsatz gilt für den Frachtführer ?	Art. 17 Gefährdungshaftung kein Verschulden erforderlich! aber: evtl. unabwendbare Ereignisse	Normalerweise Gefährdungshaftung, (bei sonstigen Vermögensschäden Verschuldenshaftung)
Wofür haftet der Frachtführer ?	Art. 17, Art. 19, 23: Überschreiten der Lieferfrist bis Höhe der Fracht Art. 23: Güterschäden 8,33 SZR/kg Rohgewicht Art. 21: Bei Nachnahme bis Höhe der Nachnahme Keine weiteren Vermögensschäden, es sei denn, es wurde gem. Art. 26 ein besonderes Interesse geäußert (z.B. Neutralisierung)	Güterschäden 8,33 SZR/kg Rohgewicht Überschreiten der Lieferfrist bis dreifache Fracht Andere Schäden bis zum Dreifachen des Güterwertes Bei Nachnahme bis Höhe der Nachnahme
Wofür haftet der Absender ?	z.B. Art. 17: Ungenügende Verpackung, Kennzeichnung des Gutes Fehlerhafte Angaben zum Gefahrgut Falsche Angaben im Frachtbrief	Wie CMR
Welche Rechte hat der Absender ?	Art. 12: Nachträgliche Weisungen mit Sperrpapier Nur teilweise Beförderung	Wie CMR
Welche Pflichten hat der Absender ?	Art.: 10,8,11,22(Gefahrgut) Verpacken, kennzeichnen Beförderungssicher verladen Alle erforderlichen Dokumente und Informationen geben	Wie CMR

Die Weser Logistik GmbH in Bremen fertigt u.a. Exporte in Drittstaaten ab. Heute bekommt Sie den Auftrag der Futteranlagen MEYER OHG, Am Boller 11, 28217 Bremen eine Futteranlage verpackt in 5 Kisten (á 1 to; SF0; Maße:2,1x1,75x2,20, Schwerpunkt markiert) und 3 Gitterboxen (á 360 kg) nach Russland zu transportieren. Die Sendung soll dem Empfänger Vladiwo Romanow, Pl. Alexander Newski 28, 191317 St. Petersburg spätestens in 14 Tagen zugestellt werden. Die Futteranlage wird am Lager der Futteranlagen MEYER OHG, auf dem Postweg 34, 28331 Bremen in 2 Tagen zur Abholung bereitgestellt. Der Frachtführer Peter Raschik wird von uns mit der Durchführung des Transports beauftragt. Die Fracht beträgt 2.500,00 €. Peter Raschik vergibt den Auftrag an Igor Blinow, ein Fuhrunternehmer mit Erfahrung im Osteuropaverkehr (Sattelauflieger, Kennzeichen: HB IB 122). Die Futteranlagen MEYER OHG hat mit Vladiwo Romanow im Kaufvertrag den Incoterm DAP St. Petersburg vereinbart. Da die MEYER OHG die Kosten und Gefahren bis St. Petersburg zu tragen hat, möchte sie ihren Warenwert in Höhe von 174.937,50 € im Schadensfall abgesichert wissen. Zudem möchte die MEYER OHG evtl. Konventionalstrafen in Höhe von 25.000,00 € absichern.

Arbeitsauftrag:

1. Welches Recht gilt für den Streckenteil in Deutschland?

2. Sie sind sich unsicher, ob Russland die CMR ratifiziert hat. Informieren Sie sich, ob die CMR auch dann gilt, sollte Russland die CMR nicht anerkannt haben! Könnten Sie alternativ dann auch das HGB als Rechtsgrundlage vereinbaren?

3. Erstellen Sie den Frachtbrief für diesen Transport. Berücksichtigen Sie alle wesentlichen Informationen.

4. Wie viele Lademeter werden für diese Sendung benötigt und wie viele Lademeter können noch verkauft werden?

5. Der Fahrer wird Höhe Köln von der BAG rausgewunken. Der Fahrer stellt fest, dass er alle notwendigen Papiere bis auf den CMR Frachtbrief dabei hat. Der BAG Beamte möchte ihn aufgrund des fehlenden CMR-Frachtbriefes nicht weiterfahren lassen. Der Fahrer sagt allerdings, er benötigt keinen Frachtbrief um den Transport auszuführen. Wer ist im Recht?

6. Der BAG Beamte möchte alle vorgeschriebenen Papiere gezeigt bekommen. Welche fahrzeugbezogenen Papiere müssen Sie dem Beamten vorlegen?

7. Es stehen zwei mögliche Routen von Bremen nach St. Petersburg zur Auswahl. Zum einen die Fahrt über Land und zum anderen per Fähre über die Ostsee.

   Kosten Land
   Km: 0,4521 €
   Personalkosten: 23,29 pro Std. Lenkzeit
   zeitabhängige Kosten: 12,65 pro Std.
   durchschnittliche Geschwindigkeit LKW: 58 km/h

   1) Entscheiden Sie sich begründet für die eine oder andere Route.

   2) Geben Sie jeweils den Verlauf und die ca. Kosten für beide Strecken an.

8. Auf der Fahrt der LKW kurz hinter Hamburg in einer Kurve in einen Verkehrsstau, der sich infolge eines kurz vorher ereigneten Unfalls ergeben hat. Der Fahrer bemerkt das Stauende zu spät und fährt mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Es kommt zu einem Totalschaden an 42 % der Ladung (Warenwert 174.937,50 €). Die restliche Sendung bleibt schadlos, kann jedoch nicht mehr die Fähre am selben Tag erreichen. Der Empfänger erhält die Ware mit einer Verspätung von 2 Tagen. Für diese Verspätung meldet der Empfänger einen Schaden von 12.000,00 € an.

   SZR=1,2279

   1) Nennen Sie die Schadensarten, die hier eingetreten sind!

   2) Der Frachtführer möchte sich von der Haftung „freizeichnen“, da der Verkehrsstau nicht vorhersehbar gewesen sei. Erläutern Sie, ob die Voraussetzungen einer Haftungsbefreiung gegeben sind. Gehen Sie dabei auch auf das Prinzip der CMR-Haftung ein!

   3) Bestimmen Sie die Höhe der gesetzlichen Haftung und geben Sie die tatsächlich zu zahlenden Ersatzleistung durch den Frachtführer an.

9. Der Frachtführer hat sich für die Route über See entschieden. Auf der Überfahrt nach Windau kommt es zu einem Fährunglück. Die Laderampe über die der Frachtführer mit seinem LKW auf die Fähre in Lübeck gefahren ist, hat nicht korrekt verriegelt. Die gesamte Fähre ist innerhalb von wenigen Minuten bei stürmischer See voll Wasser gelaufen und gesunken. Es konnten alle Passagiere sowie die Mannschaft gerettet werden jedoch wurde die Ladung komplett zerstört.

   1) Herr Romanow ist ziemlich übellaunig. Aufgrund dieses Unglücks auf See, kann er seine Viehställe nicht mit der bestellten Futteranlage ausrüsten und als Folge die geplante Mast nicht beginnen. Da die Neulieferung inkl. Produktion der Anlage 4 Monate in Anspruch nehmen wird macht Herr Romanow einen Schaden von 500.000,00 € geltend.

Wie ist die Rechtslage? Geben Sie an, bis zu welcher Höhe Sie evtl. für den Schaden aufkommen müssen.

2) Zudem verlangt Herr Romanow natürlich die Neulieferung der Futteranlage zu gleichen Konditionen. Der Hersteller MEYER OHG weigert sich jedoch die Futteranlage erneut zu liefern. Die MEYER OHG verlangt für eine weitere Maschine natürlich eine erneute Bezahlung. Der Hersteller ist bereit bei erneuter Bezahlung zu den alten Konditionen zu liefern, auch wenn der Marktpreis enorm gestiegen ist.

   Beurteilen Sie auch hier die Rechtslage. Wer muss diesen Schaden ersetzen und bis zu welcher Höhe? Gehen Sie dabei auch auf die gesetzliche Haftungshöhe ein.

10. Einige Monate später sind alles Rechtsfragen geklärt und er zweite Transport beginnt. Diesmal auf Wunsch der Herstellers jedoch über den Landweg. Zudem hat der Hersteller MEYER OHG auf eine sofortige Bezahlung der Maschine sowie der gesamten Transportkosten bestanden. Herr Romanow hat diesen Forderungen zugestimmt und die erste Ausfertigung des CMR Frachtbriefes im Gegenzug erhalten. Da wir als Weser Logistik GmbH noch kein Geld für den ersten Transport von der MEYER OHG erhalten haben, möchten wir von unserem Pfandrecht Gebrauch machen und den Transport in Danzig stoppen, bis die fällige Fracht bezahlt wurde.

    1. Wie ist die Rechtslage?

    2. Wie lautet der Fachbegriff für das beschriebene Pfandrecht?

Die Weser Logistik GmbH in Bremen fertigt u.a. Exporte in Drittstaaten ab. Heute bekommt Sie den Auftrag der Futteranlagen MEYER OHG, Am Boller 11, 28217 Bremen eine Futteranlage verpackt in 5 Kisten (á 1 to; SF0; Maße:2,1x1,75x2,20, Schwerpunkt markiert) und 3 Gitterboxen (á 360 kg) nach Russland zu transportieren. Die Sendung soll dem Empfänger Vladiwo Romanow, Pl. Alexander Newski 28, 191317 St. Petersburg spätestens in 14 Tagen zugestellt werden. Die Futteranlage wird am Lager der Futteranlagen MEYER OHG, auf dem Postweg 34, 28331 Bremen in 2 Tagen zur Abholung bereitgestellt. Der Frachtführer Peter Raschik wird von uns mit der Durchführung des Transports beauftragt. Die Fracht beträgt 2.500,00 €. Peter Raschik vergibt den Auftrag an Igor Blinow, ein Fuhrunternehmer mit Erfahrung im Osteuropaverkehr (Sattelauflieger, Kennzeichen: HB IB 122). Die Futteranlagen MEYER OHG hat mit Vladiwo Romanow im Kaufvertrag den Incoterm DAP St. Petersburg vereinbart. Da die MEYER OHG die Kosten und Gefahren bis St. Petersburg zu tragen hat, möchte sie ihren Warenwert in Höhe von 174.937,50 € im Schadensfall abgesichert wissen. Zudem möchte die MEYER OHG evtl. Konventionalstrafen in Höhe von 25.000,00 € absichern.

Arbeitsauftrag:

1. Welches Recht gilt für den Streckenteil in Deutschland?

   Die CMR gilt auf der gesamten Beförderungsstrecke, also auch für den inländischen Streckenanteil sofern nicht umgeladen wird.

   Originaltext der CMR: Dieses Übereinkommen gilt für jeden Vertrag über die entgeltliche Beförderung von Gütern auf der Straße mittels Fahrzeugen, wenn der Ort der Übernahme des Gutes und der für die Ablieferung vorgesehene Ort, wie sie im Vertrage angegeben sind, in zwei verschiedenen Staaten liegen, von denen mindestens einer ein Vertragsstaat ist. Dies gilt ohne Rücksicht auf den Wohnsitz und die Staatsangehörigkeit der Parteien.

2. Sie sind sich unsicher, ob Russland die CMR ratifiziert hat. Informieren Sie sich, ob die CMR auch dann gilt, sollte Russland die CMR nicht anerkannt haben! Könnten Sie alternativ dann auch das HGB als Rechtsgrundlage vereinbaren?

   <u>CMR, Artikel 1:</u>
   Die CMR ist zwingend anzuwenden, wenn Übernahme- und Ablieferungsort in zwei unterschiedlichen Staaten liegen und mindestens einer dieser Orte liegt in einem CMR-Vertragsstaat.

   Deutschland hat die CMR ratifiziert = CMR ist Rechtsgrundlage
   CMR = zwingendes Recht, d. h. sie muss dann angewendet werden

3. Erstellen Sie den Frachtbrief für diesen Transport. Berücksichtigen Sie alle wesentlichen Informationen.

4. In wie vielen (Original-)Ausfertigungen muss der Frachtbrief ausgestellt werden?
   <u>Artikel 4:</u>
   Der Beförderungsvertrag wird in einem Frachtbrief festgehalten.

Artikel 5:
Der Frachtbrief wird in drei Originalausfertigungen erstellt, die vom Absender und vom Frachtführer unterzeichnet werden.

1. Original ➔ erhält der Absender
2. Original ➔ begleitet das Gut bis zum Empfänger
3. Original ➔ behält der Frachtführer

5. Wie viele Lademeter werden für diese Sendung benötigt und wie viele Lademeter können noch verkauft werden?

Kisten: 5 x 1,75 LDM = 8,75 ldm
Gitterboxen: 3 x 0,4 LDM = 1,20 ldm
= 9,95 ldm
Lademeter frei: 13,6 ldm – 9,95 ldm = 4,85

6. Der Fahrer wird Höhe Köln von der BAG rausgewunken. Der Fahrer stellt fest, dass er alle notwendigen Papiere bis auf den CMR Frachtbrief dabei hat. Der BAG Beamte möchte ihn aufgrund des fehlenden CMR-Frachtbriefes nicht weiterfahren lassen. Der Fahrer sagt allerdings, er benötigt keinen Frachtbrief um den Transport auszuführen. Wer ist im Recht?

Ein Frachtbriefzwang besteht auch im CMR Recht nicht. Jedoch entscheidet hier das jeweilige nationale Recht, wenn also ein Frachtbrief national verlangt wird, benötigt der Fahrer auch einen CMR Frachtbrief (z.B. Frankreich zwingend). Für Deutschland ist ein Frachtbrief nicht zwingend notwendig, also auch kein CMR. Das heißt, der Fahrer ist im Recht! (gilt ebenso für u.a. NL, Belgien, Schweiz. Österreich)

7. Der BAG Beamte möchte alle vorgeschriebenen Papiere gezeigt bekommen. Welche fahrzeugbezogenen Papiere müssen Sie dem Beamten vorlegen?

Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Kfz-Schein)
Prüfberichte (TÜV, ASU)
Nachweis über den Abschluss einer Güterschadenhaftpflichtversicherung
EU-Lizenz (beglaubigte Kopie)
CEMT-Genehmigung (beglaubigte Kopie)

8. Es stehen zwei mögliche Routen von Bremen nach St. Petersburg zur Auswahl. Zum einen die Fahrt über Land und zum anderen per Fähre über die Ostsee.

3) Entscheiden Sie sich begründet für die eine oder andere Route.

Fahrzeit Fähre 2,5 Tage
Vorlauf und Nachlauf zusammen 0,5 Tage

Fahrzeit LKW ca. 4 Tage

4) Geben Sie jeweils den Verlauf und die ca. Kosten für beide Strecken an.

Kosten Land
Km: 0,4521 € **x 2106 km = 952,12 €**
Personalkosten: 23,29 pro Std.**x 36,31 = 845,66 €**
zeitabhängige Kosten: 12,65 pro Std. **x 36,31 = 459,32 €**
gesamt = 2.257,10 €

Fährpreis:

RU: Lübeck – St. Petersburg v.v. (4 x wöchentlich, Überfahrtsdauer ca. 61h) TF

Ab Lübeck	Freitag ETS	22:00 H	an St. Petersburg	Montag ETA	06:00 H
Ab St. Petersburg	Mittwoch ETS	16:00 H	an Lübeck	Samstag ETA	07:00 H

LKW 18,75 Meter Fahrzeuglänge	EUR 2010,00 / pro Fahrzeug

Preise für Spezialtransporte auf Anfrage !

Nebenkosten zu den o.a. Seefrachten:

Fahrer ab 16,5m FZGL	inkludiert,- / Einzelfahrt
Beifahrer	EU 150,- / Einzelfahrt
Beifahrer jeweils	EU 255,- / Einzelfahrt
Eiszuschlag (nur in der Zeit 01.12 – 30.04)	EU 10,- / pro Meter Fahrzeuglänge
Gefahrgut (IMDG)	auf Anfrage

The bookings for accompanied trucks can be cancelled free of charge until 10.00 a.m. on the day of departure on weekdays
and latest by 12:00 noon on Fridays for the weekend sailings.

➔ **Kosten Fähre = 1005,00 + 187,50 EUR = 2.197,50 EUR**
Kosten Land
Km: 0,4521 € **x 196,4 km = 88,79 €**
Personalkosten: 23,29 pro Std.**x 3,39 = 78,95 €**
zeitabhängige Kosten: 12,65 pro Std. **x 3,39 = 42,88 €**
gesamt = 1.403,12 €

9. Auf der Fahrt der LKW kurz hinter Hamburg in einer Kurve in einen Verkehrsstau, der sich infolge eines kurz vorher ereigneten Unfalls ergeben hat. Der Fahrer bemerkt das Stauende zu spät und fährt mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Es kommt zu einem Totalschaden an 42 % der Ladung (Warenwert 174.937,50 €). Die restliche Sendung bleibt schadlos, kann jedoch nicht mehr die Fähre am selben Tag erreichen. Der Empfänger erhält die Ware mit einer Verspätung von 2 Tagen. Für diese Verspätung meldet der Empfänger einen Schaden von 12.000,00 € an.

   SZR=1,2279

   4) Nennen Sie die Schadensarten, die hier eingetreten sind!

      Güterschaden = Beschädigung
      Vermögensschaden = Vertragsstrafe für verspätete Lieferung

5) Der Frachtführer möchte sich von der Haftung „freizeichnen“, da der Verkehrsstau nicht vorhersehbar gewesen sei. Erläutern Sie, ob die Voraussetzungen einer Haftungsbefreiung gegeben sind. Gehen Sie dabei auch auf das Prinzip der CMR-Haftung ein!

Stau ➔ kein „unabwendbares Ereignis ➔ keine „Freizeichnung“ von der Haftung möglich!!!

Peter Raschik als Frachtführer haftet nach dem Prinzip der Obhuts- und Gefährdungshaftung, d. h. er haftet grundsätzlich verschuldensunabhängig für alle Gefahren denen das Gut in der Zeit von der Übernahme bis zur Ablieferung der Sendung ausgesetzt ist.

6) Bestimmen Sie die Höhe der gesetzlichen Haftung und geben Sie die tatsächlich zu zahlenden Ersatzleistung durch den Frachtführer an.

Gesetzliche Haftung nach CMR für Güterschäden:
2.553,6 kg * 8,33 SZR * 1,2279 € = 26.119,26 €

Tatsächlich entstandener Schaden: 73.473,75 €

Der Frachtführer hat für den Güterschaden 73.473,75 € zu zahlen.

Haftung für die Verspätung (Lieferfristüberschreitung):
einfache Fracht (also bis 2.500,00 €)

- ➔ **jedoch wurde hier ein Lieferinteresse vereinbart**
- ➔ **Da Lieferinteresse deklariert wurde Haftung bis zum Lieferinteresse von 25.000,00 €, also wird der Verspätungsschaden von 12.000,00 € ersetzt.**

10. Der Frachtführer hat sich für die Route über See entschieden. Auf der Überfahrt nach Windau kommt es zu einem Fährunglück. Die Laderampe über die der Frachtführer mit seinem LKW auf die Fähre in Lübeck gefahren ist, hat nicht korrekt verriegelt. Die gesamte Fähre ist innerhalb von wenigen Minuten bei stürmischer See voll Wasser gelaufen und gesunken. Es konnten alle Passagiere sowie die Mannschaft gerettet werden jedoch wurde die Ladung komplett zerstört.

3) Herr Romanow ist ziemlich übellaunig. Aufgrund dieses Unglücks auf See, kann er seine Viehställe nicht mit der bestellten Futteranlage ausrüsten und als Folge die geplante Mast nicht beginnen. Da die Neulieferung inkl. Produktion der Anlage 4 Monate in anspruch nehmen wird macht Herr Romanow einen Schaden von 500.000,00 € geltend.

Wie ist die Rechtslage? Geben Sie an, bis zu welcher Höhe Sie evtl. für den Schaden aufkommen müssen.

Güterfolgeschaden werden nicht ersetzt. Außer im CMR wurde ein Lieferinteresse deklariert. In diesem Fall also eine Haftungserweiterung bis 25.000,00 €. Herr Romanow darf sich also über einen Ersatz seiner Aufwendungen in dieser Höhe freuen.

4) Zudem verlangt Herr Romanow natürlich die Neulieferung der Futteranlage zu gleichen Konditionen. Der Hersteller MEYER OHG weigert sich jedoch die Futteranlage erneut zu liefern. Die MEYER OHG verlangt für eine weitere Maschine natürlich eine erneute Bezahlung. Der Hersteller ist bereit bei erneuter Bezahlung zu den alten Konditionen zu liefern, auch wenn der Marktpreis enorm gestiegen ist.

Beurteilen Sie auch hier die Rechtslage. Wer muss diesen Schaden ersetzen und bis zu welcher Höhe? Gehen Sie dabei auch auf die gesetzliche Haftungshöhe ein.

Für diesen Güterschaden kommt der Frachtführer auf laut gesetzlicher Haftung ist diese auf 8,33 SZR/kg begrenzt. Hier handelt es sich aber um eine Besonderheit im CMR Recht. Nach Artikel 2 wird bei Nutzung eines anderen Beförderungsmittels nach dem jeweiligen Recht gehaftet, wenn der Schaden aufgrund der besonderen Eigenschaften dieses Beförderungsmittels entstanden ist. In diesem Fall eindeutig See und damit ist die Haftung auf 2 SZR/kg bzw. 666,67 SZR/Packstück begrenzt je nachdem welcher Betrag höher ist.

2x6080x1,2279=14.931,26 €
8x666,67x1,2279= 6.548,83 €

Da in diesem Fall jedoch der Warenwert im CMR deklariert wurde wird hier bis zur Höhe des Warenwertes gehaftet (174.937,50 €). Auch hier zahlt die Versicherung des Fuhrunternehmers. Sollte er keine eingedeckt haben, müsste er persönlich für den Schaden aufkommen.

11. Einige Monate später sind alles Rechtsfragen geklärt und er zweite Transport beginnt. Diesmal auf Wunsch der Herstellers jedoch über den Landweg. Zudem hat der Hersteller MEYER OHG auf eine sofortige Bezahlung der Maschine sowie der gesamten Transportkosten bestanden. Herr Romanow hat diesen Forderungen zugestimmt und die erste Ausfertigung des CMR Frachtbriefes im Gegenzug erhalten. Da wir als Weser Logistik GmbH noch kein Geld für den ersten Transport von der MEYER OHG erhalten haben, möchten wir von unserem Pfandrecht Gebrauch machen und den Transport in Danzig stoppen, bis die fällige Fracht bezahlt wurde.

    3. Wie ist die Rechtslage?

       Es ist im Prinzip möglich dieses Pfandrecht (inkonnex) auszuüben. In diesem Fall jedoch nicht durchsetzbar, da wir uns durch die Weitergabe der ersten Frachtbriefausfertigung von weiteren Weisungen abgesperrt haben

    4. Wie lautet der Fachbegriff für das beschriebene Pfandrecht?

       Inkonnexes Pfandrecht